



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Gewerbesteuer

50

Verfasser:

Christiane Holzner

Steuerberaterin, LL.M., Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Prof. Dr. Peter Spettenhuber

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	RECHTSGRUNDLAGEN	2
II.	VERFAHRENSABLAUF BEI DER FESTSETZUNG UND ERHEBUNG DER GEWST	2
III.	DAS SYSTEM DER GEWERBESTEUER	3
IV.	STEUERGEGENSTAND	4
1.	Gegenstand der Besteuerung	4
2.	Formen des Gewerbebetriebs	4
3.	Der natürliche Gewerbebetrieb/Gewerbebetrieb kraft gewerblicher Betätigung	5
3.1	Abgrenzung zur selbständigen Arbeit i. S. d. § 18 EStG	6
3.2	Abgrenzung zur Vermögensverwaltung	7
V.	BEGINN/ENDE DER GEWERBESTEUERPFLICHT, UNTERNEHMERWECHSEL	9
1.	Beginn der Steuerpflicht	9
1.1	Einzelgewerbetreibende und Personengesellschaften	9
1.2	Kapitalgesellschaften	9
2.	Ende der Steuerpflicht	9
2.1	Einzelgewerbetreibende und Personengesellschaften	9
2.2	Kapitalgesellschaften	10
3.	Unternehmerwechsel	10
VI.	GEWERBESTEUERRÜCKSTELLUNG	10
VII.	MAßGEBENDER GEWERBEERTRAG	11
1.	Grundsatz	11
2.	Abweichendes Wirtschaftsjahr	11
VIII.	GEWERBEERTRAG	11
1.	Begriff des Gewerbeertrags	11
2.	Gewinn lt. EStG oder KStG	12
3.	Hinzurechnungen zum Gewinn aus Gewerbebetrieb (§ 8 GewStG)	12
3.1	Sinn und Zweck der Hinzurechnungen	12
3.2	Hinzurechnungen gem. § 8 Nr. 1 GewStG	13
3.3	Gewinnanteile an persönlich haftende Gesellschafter einer KGaA; § 8 Nr. 4 GewStG	16
3.4	Nach § 3 Nr. 40 EStG oder § 8b Abs. 1 KStG außer Ansatz bleibende Gewinnanteile, § 8 Nr. 5 GewStG	16



3.5	Anteile am Verlust einer Personengesellschaft, § 8 Nr. 8 GewStG	17
3.6	Spenden bei Körperschaften, § 8 Nr. 9 GewStG	18
3.7	Ausschüttungsbedingte Teilwertabschreibungen, § 8 Nr. 10 GewStG	18
3.8	Ausländische Steuern, § 8 Nr. 12 GewStG	18
4.	Kürzungen beim Gewerbeertrag (§ 9 GewStG)	19
4.1	Sinn und Zweck der Kürzungen	19
4.2	Kürzung bei zum Betriebsvermögen gehörenden Grundbesitz, § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG	19
4.2.1	Umfang der Kürzung	19
4.2.2	Grundbesitz, der zum Betriebsvermögen gehört	19
4.3	Anteile am Gewinn einer Mitunternehmerschaft, § 9 Nr. 2 GewStG	20
4.4	Anteile am Gewinn einer Kapitalgesellschaft, § 9 Nr. 2a GewStG	20
4.5	Kürzungen der Gewinnanteile bei der KGaA, § 9 Nr. 2b GewStG	21
4.6	Spenden und Mitgliedsbeiträge für begünstigte Zwecke, § 9 Nr. 5 GewStG	21
4.6.1	Mittel des Gewerbebetriebs	21
4.6.2	Umfang der Kürzung	21
4.6.3	Kürzungshöchstbetrag	21
4.6.4	Spendenvortrag	21
IX.	GEWERBEVERLUST	22
1.	Allgemeines	22
2.	Begriff „Gewerbeverlust“	22
3.	Unternehmer- und Unternehmensidentität	23
3.1	Unternehmensidentität	23
3.2	Unternehmeridentität	23
3.3	Anwendung § 8c KStG bei der Gewerbesteuer	23
X.	ÜBUNGSFÄLLE	25
1.	Übungsfall 1	25
2.	Übungsfall 2	29
3.	Übungsfall 3	33



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Gewerbesteuer – Überblick – v13144



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Überblick Themengebiete Gewerbesteuer – v13348



LERNZIELE

In diesen Kurs werden Ihnen die wesentlichen Kenntnisse des Gewerbesteuerrechts vermittelt: Nach Durcharbeitung dieses Kurses können Sie zu folgenden Themen Stellung nehmen und die daraus resultierenden steuerlichen Fragestellungen beantworten:

- *Steuergegenstand*
- *Beginn und Ende der sachlichen Steuerpflicht*
- *Besteuerung nach dem Gewerbeertrag*
- *Besonderheiten bei den Hinzurechnungen und Kürzungen*
- *Besonderheiten beim Gewerbeverlust*



PRÜFUNGSTIPP

Die Gewerbesteuer ist grundsätzlich Gegenstand jeder Ertragsteuerklausur. Dabei hat die Gewichtung des Gewerbesteueranteils an Bedeutung gewonnen. Beispielsweise wurden in den letzten Jahren bis zu 25 Korrekturpunkte dafür vergeben.

Regelmäßige Themen einer Klausur zum Gewerbesteuerrecht sind:

- *Sachliche und persönliche Steuerpflicht*
- *Ermittlung des Ausgangsbetrags*
- *Hinzurechnung von Finanzierungsentgelten, § 8 Nr. 1 GewStG*
- *Hinzurechnung von Beteiligungserträgen, § 8 Nr. 5 GewStG*
- *Kürzung bei Immobilienbesitz, § 9 Nr. 1 GewStG*
- *Kürzung von Beteiligungserträgen, § 9 Nr. 2a GewStG*
- *Kürzung von Spenden, § 9 Nr. 5 GewStG*
- *Gewerbeverlust*



I. RECHTSGRUNDLAGEN

Die Gewerbesteuer ist, ebenso wie die Grundsteuer, nach § 3 Abs. 2 AO eine **Realsteuer**. Als Realsteuern (auch **Objekt- oder Sachsteuern** genannt) bezeichnet man alle Sachsteuern, die auf Gegenständen oder Vorgängen beruhen. Die Gewerbesteuer erfasst als Objektsteuer unmittelbar den Gewerbebetrieb mit seiner objektiven Ertragskraft. Damit handelt es sich bei der Gewerbesteuer also um eine Steuer auf den Betrieb als solchen, losgelöst von der Person des Unternehmers und seine Eigenschaften (z. B. Familienstand, Höhe seines Einkommens) oder der Rechtsform des Gewerbebetriebs (Einzelunternehmen, Personen- oder Kapitalgesellschaft).

Die Gewerbesteuer ist eine **Gemeindesteuer**. Dies ergibt sich aus § 1 GewStG. Das GewStG wird im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung vom Bund erlassen (Art. 105 Abs. 2 GG).

Die Erhebung der Gewerbesteuer steht nach dem GewStG nur den Gemeinden zu. Die Gewerbesteuer wird – wenn auch mit verfahrensmäßiger Beteiligung der Finanzämter (vgl. § 1 AO) – von den Gemeinden verwaltet (z. B. festgesetzt, erhoben, ggf. gestundet, Art. 108 Abs. 4 Satz 2 GG; R 1.6 Abs. 1 GewStR). Ihnen steht das Aufkommen der Gewerbesteuer zu (Art. 28 Abs. 2 Satz 3 GG i. V. m. Art. 106 Abs. 6 Satz 1 GG; R 1.1 GewStR).

II. VERFAHRENSABLAUF BEI DER FESTSETZUNG UND ERHEBUNG DER GEWST



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Verfahrensablauf Festsetzung GewSt – v10882

Das Gewerbesteuerverfahren teilt sich auf in den Aufgabenbereich der Finanzverwaltung (Betriebsfinanzamt gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2, § 22 Abs. 1 AO) und denjenigen der Gemeindeverwaltung (R 1.2 Abs. 1 GewStR). Das Finanzamt führt die Ermittlung des Gewerbeertrags und die Festsetzung des Steuermessbetrages durch und erteilt den Gewerbesteuerermessbescheid. Dieser wird der zuständigen Gemeinde zugeleitet. Die Gemeinde errechnet durch Anwendung eines Hebesatzes (= von den Gemeinde- bzw. Stadträten festgesetzter %-Satz) die Gewerbesteuer und erteilt ihrerseits den Gewerbesteuerbescheid. Der Gewerbesteuerbescheid wird sodann dem Steuerpflichtigen zugeleitet.

Aufgabenbereiche bei der Gewerbesteuerermittlung

Finanzamt	Gemeinde
Festsetzung des Steuermessbetrages nach dem Gewerbeertrag	Gewerbesteuerermessbetrag
=	×
Festsetzung Gewerbesteuerermessbetrag für den Erhebungszeitraum (§ 14 GewStG)	zutreffender Hebesatz der Gemeinde
	=
	festzusetzende Gewerbesteuer

Die festgesetzte und zu zahlende Gewerbesteuer ist eine Betriebssteuer. Die Gewerbesteuer und die darauf entfallenden Nebenleistungen sind jedoch (steuerlich) **keine Betriebsausgaben** (§ 4 Abs. 5b EStG). Die Gewerbesteuer ist dabei buchtechnisch als Betriebsausgabe zu buchen und außerhalb der Bilanz dem Gewinn wieder hinzuzurechnen. Des Weiteren ist zu beachten, dass in der Bilanz eine Gewerbesteuer-Rückstellung für evtl. Nachzahlungen ausgewiesen werden muss.

III. DAS SYSTEM DER GEWERBESTEUER



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

System der GewSt – v10883

Grundlage für die Besteuerung der Gewerbebetriebe ist deren Ertragskraft. Die Besteuerungsgrundlage ist nach § 6 GewStG der Gewerbeertrag (§ 7–§ 11 GewStG).

► ÜBERSICHT:

GEWERBEERTRAG
Ausgangsbetrag = Gewinn lt. EStG bzw. zVE lt. KStG (§ 7 GewStG)
+ Hinzurechnungen (§ 8 GewStG)
- Kürzungen (§ 9 GewStG)
= Gewerbeertrag (§ 10 GewStG)
Abrundung auf volle 100 € (§ 11 Abs. 1 Satz 3 GewStG)
- Freibetrag 24.500 € (nur bei personenbezogenen Unternehmen, nicht bei KapG!) (§ 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG)
Steuermesszahl (§ 11 Abs. 2 GewStG), = 3,5 %
= Steuermessbetrag (§ 14 GewStG)
Hebesatz der Gemeinde (§ 16 Abs. 1 GewStG) § 16 Abs. 4 Satz 2 GewStG: mindestens 200 %
= Gewerbesteuer



IV. STEUERGEGENSTAND

1. Gegenstand der Besteuerung

Gegenstand der Besteuerung ist nach § 2 Abs. 1 GewStG der **stehende Gewerbebetrieb**, soweit er im Inland betrieben wird. Daneben unterliegen der Gewerbesteuer auch Reisegewerbebetriebe (§ 35a GewStG, § 35 GewStDV, R 2.1 Abs. 3 und R 35a. 1 GewStR).

Der Begriff des Gewerbebetriebs ist inhaltlich für das Gewerbesteuerrecht, das Einkommensteuerrecht und grundsätzlich auch für das Bewertungsrecht gleich. Verfahrensmäßig ist die Frage, ob die Voraussetzungen eines Gewerbebetriebs vorliegen, für das Gewerbesteuerrecht, das Einkommensteuerrecht und das Bewertungsrecht jeweils selbständig zu prüfen.

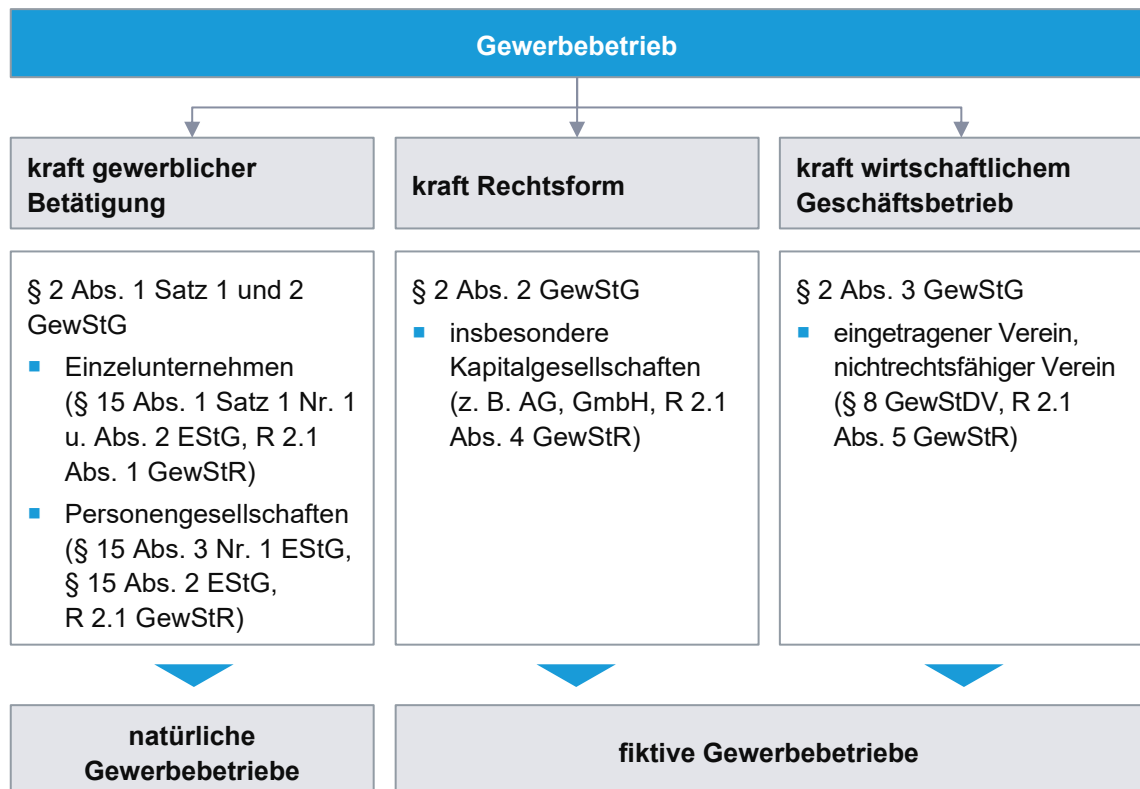
2. Formen des Gewerbebetriebs



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Formen des Gewerbebetriebs – v10884

Die Besteuerung nach dem GewStG geht von folgenden Formen des Gewerbebetriebs aus:



Bei den Einzelunternehmen und bei den Personengesellschaften (z. B. OHG, KG, GbR) bildet nur eine bestimmte Art der Tätigkeit einen Gewerbebetrieb (§ 2 Abs. 1 GewStG).

Bei den Kapitalgesellschaften (z. B. AG, GmbH) ist jede beliebige Art der Tätigkeit gewerblich. Die Tätigkeit der KapG bildet kraft ihrer Rechtsform einen Gewerbebetrieb (§ 2 Abs. 2 GewStG).

Bei den sonstigen juristischen Personen des Privatrechts (z. B. eingetragener Verein) und den nichtrechtsfähigen Vereinen liegt ein Gewerbebetrieb nur vor, wenn sich ihre Tätigkeit als ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb i. S. d. § 14 AO (ohne Land- und Forstwirtschaft) darstellt (§ 2 Abs. 3 GewStG).

► **Beispiel:**

Der Steuerberater Schlau bringt seine Steuerkanzlei in die am 1.1.02 gegründete Schlau & Pfiffig-GmbH, an der er zu 90 % beteiligt ist, ein.

► **Lösung:**

Die GmbH ist ein Gewerbebetrieb **kraft Rechtsform** (§ 2 Abs. 2 GewStG). Es wird nach § 2 Abs. 2 GewStG unterstellt, dass Kapitalgesellschaften **stets und in vollem Umfang** gewerblich tätig sind (R 2.1 Abs. 4 GewStR).



HINWEIS

Eine nach § 1a KStG optierende Gesellschaft ist als Kapitalgesellschaft und ihre Gesellschafter wie die nicht persönlich haftenden Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft zu behandeln.

3. Der natürliche Gewerbebetrieb/Gewerbebetrieb kraft gewerblicher Betätigung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Voraussetzungen Gewerbebetrieb – v10885

Nach § 2 Abs. 1 Satz 2 GewStG ist unter Gewerbebetrieb ein gewerbliches Unternehmen i. S. d. EStG zu verstehen. Die Definition des Gewerbebetriebs ergibt sich aus § 15 Abs. 2 EStG. Eine selbständige, nachhaltige Betätigung, die mit der Absicht, Gewinn zu erzielen, unternommen wird und sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt, **ist Gewerbebetrieb**, wenn die Betätigung weder als Ausübung von Land- und Forstwirtschaft noch als Ausübung eines freien Berufs noch als eine andere selbständige Arbeit anzusehen ist.

Danach ist ein Gewerbebetrieb gegeben, wenn folgende positiven und negativen Voraussetzungen sämtlich erfüllt sind (H 2.1 Abs. 1 GewStH „Begriffsmerkmale“):

positive Voraussetzungen	Selbständigkeit	R 2.1 Abs. 1 GewStR, R 15.1 EStR u. H 15.1 EStH	
	- persönliche - sachliche	R 2.1 Abs. 1 GewStR	
		R 2.3 GewStR:	Organschaft
		R 2.4 GewStR:	mehrere Betriebe (gleicher oder verschiedener Art)
	Nachhaltigkeit	H 15.2 EStH	
	Gewinnerzielungsabsicht	H 15.3 EStH	
negative Voraussetzungen	Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr	H 15.4 EStH	
	keine Land- u. Forstwirtschaft	R 15.5 EStR u. H 15.5 EStH	
	keine selbständige Arbeit	H 15.6 EStH	
	keine Vermögensverwaltung	R 15.7 EStR u. H 15.7 EStH	



HINWEIS

Auf die vier positiven Voraussetzungen wird in diesem Lehrbrief nicht näher eingegangen.

3.1 Abgrenzung zur selbständigen Arbeit i. S. d. § 18 EStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Abgrenzung § 15 und § 18 EStG – v10886

Gewinne aus selbständiger Arbeit i. S. d. § 18 EStG unterliegen nicht der Gewerbesteuer. In § 18 EStG wird jedoch nicht abschließend beschrieben, welche Tätigkeiten als freiberufliche Tätigkeiten und welche als sonstige selbständige Arbeit anzusehen sind. Unter den Begriff der selbständigen Arbeit können auch Tätigkeiten fallen, die in § 18 EStG nicht ausdrücklich bezeichnet sind. Es ist aber Voraussetzung, dass diese Tätigkeiten tatsächlich einer der in § 18 Abs. 1 Nr. 1 und 3 EStG aufgeführten Tätigkeiten ähnlich sind.

Beispiele aus der Rechtsprechung für den freien Berufen ähnliche Berufe sind in H 15.6 EStH „Abgrenzung selbständiger Arbeit/Gewerbebetrieb, a) *Beispiele für selbständige Arbeit*“ aufgeführt. Darunter fallen u. a.

- Hebammen
- Masseur (staatlich geprüft), Heilmasseur
- Zahnpraktiker

Beispiele aus der Rechtsprechung für den freien Berufen nicht ähnliche Berufe (= Gewerbebetriebe) sind ebenfalls in H 15.6 EStH „Abgrenzung selbständiger Arbeit/Gewerbebetrieb, b) *Beispiele für Gewerbebetrieb*“ aufgeführt. Darunter fallen u. a.

- Berufssportler
- Detektive
- EDV-Berater
- Fotomodelle

Die Beschäftigung von **fachlich vorgebildeten Mitarbeitern** steht der Annahme einer freiberuflichen Tätigkeit nicht entgegen, wenn der Berufsträger aufgrund eigener Fachkenntnisse leitend tätig wird und auch hinsichtlich der für den Beruf typischen Tätigkeit eigenverantwortlich mitwirkt. Die leitende und eigenverantwortliche Tätigkeit des Berufsträgers muss sich auf die Gesamttätigkeit seiner Berufspraxis erstrecken; es genügt somit nicht, wenn sich die auf persönlichen Fachkenntnissen beruhende Leitung und eigene Verantwortung auf einen Teil der Berufstätigkeit beschränkt (H 15.6 EStH „Mithilfe anderer Personen“).

Eine **gewerbliche Tätigkeit** ist z. B. in folgenden Fällen anzunehmen:

- Ein Steuerpflichtiger betreibt eine Fahrschule, besitzt jedoch nicht die Fahrlehrerlaubnis.
- Ein Architekt befasst sich vorwiegend mit der Beschaffung von Aufträgen und lässt die fachliche Arbeit durch Mitarbeiter ausführen.
- Ein Steuerpflichtiger unterhält ein Übersetzungsbüro, ohne dass er selbst über Sprachkenntnisse in den Sprachen verfügt, auf die sich die Übersetzungstätigkeit erstreckt.

Eine leitende und eigenverantwortliche Tätigkeit ist jedoch dann noch gegeben, wenn ein Berufsträger nur vorübergehend, z. B. während einer Erkrankung, eines Urlaubs oder der Zugehörigkeit zu einer gesetzgebenden Körperschaft oder der Mitarbeit einer Standesorganisation, seine Berufstätigkeit nicht selbst ausüben kann.

Zusammenschlüsse

Schließen sich Angehörige eines freien Berufs, z. B. Ärzte, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater etc. zu einer Personengesellschaft zusammen, so haben die Gesellschafter nur dann freiberufliche Einkünfte, wenn alle Gesellschafter, ggf. auch die Kommanditisten, die Merkmale eines freien Berufs erfüllen (H 15.6 EStH „Gesellschaft“).

Wenn sich freiberuflich Tätige arbeitsmäßig in Form einer Kapitalgesellschaft (z. B. GmbH) zusammenschließen, gilt diese Tätigkeit nach § 2 Abs. 2 GewStG **stets und in vollem Umfang** als Gewerbebetrieb.

► **Beispiel:**

- a) *In einer Fahrschule erteilen neben dem Inhaber noch zwei angestellte Fahrlehrer Fahrunterricht.*
- b) *Ein Detektiv betreibt ein Detektiv-Büro.*

► **Lösungen:**

- a) *Der Fahrlehrer übt eine unterrichtende Tätigkeit nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG aus (H 15.6 EStH „Mithilfe anderer Personen“ und „Unterrichtende Tätigkeit“). Der Inhaber hat eigene Fachkenntnisse und kann mit nur zwei angestellten Fahrlehrern noch leitend und eigenverantwortlich tätig sein. Folglich handelt es sich um eine freiberufliche Tätigkeit und keinen Gewerbebetrieb.*
- b) *Der Detektiv übt eine gewerbliche Tätigkeit aus, da sie nicht den freien Berufen ähnlich ist (H 15.6 EStH „Abgrenzung selbständiger Arbeit/Gewerbebetrieb, Beispiele für Gewerbebetrieb“).*

3.2 Abgrenzung zur Vermögensverwaltung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Abgrenzung Vermögensverwaltung – v10887

Die bloße Verwaltung eigenen Vermögens ist regelmäßig keine gewerbliche Tätigkeit. Eine Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr ist zu verneinen, wenn jemand sein eigenes Vermögen verwaltet. Vermögensverwaltung liegt vor, wenn sich die Betätigung noch als Nutzung von Vermögen im Sinne einer Fruchtziehung aus zu erhaltenden Substanzwerten darstellt und die Ausnutzung substantieller Vermögenswerte durch Umschichtung nicht entscheidend in den Vordergrund tritt. Ein Gewerbebetrieb liegt dagegen vor, wenn eine selbständige nachhaltige Betätigung mit Gewinnabsicht unternommen wird, die sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt und über den Rahmen einer Vermögensverwaltung hinausgeht. Eine Vermögensverwaltung liegt nach § 14 Satz 3 AO vor, wenn Vermögen genutzt, z. B. Kapitalvermögen verzinslich angelegt oder unbewegliches Vermögen vermietet oder verpachtet wird.

Besonderheiten/Vermögensverwaltung

a) Vermietung von Grundvermögen

Die Vermietung von Grundbesitz ist nur bei Vorliegen besonderer Umstände eine gewerbliche Betätigung. Sie stellt auch dann eine bloße Vermögensverwaltung dar, wenn der vermietete Grundbesitz sehr umfangreich ist, der Verkehr mit vielen Mietparteien eine erhebliche Verwaltungsarbeit erforderlich macht oder die vermieteten Räume gewerblichen Zwecken dienen.

► **Beispiel:**

Ein Architekt oder Bauunternehmer errichtet Häuser zum Zwecke späterer Vermietung.



► **Lösung:**

Diese Tätigkeit stellt keine gewerbliche Tätigkeit dar, auch wenn sie in großem Umfang erfolgt und erhebliche Fremdmittel eingesetzt werden.

Ein Gewerbebetrieb ist dagegen in folgenden Fällen anzunehmen:

- Vermietung von Ausstellungsräumen, Messeständen und bei der ständig wechselnden kurzfristigen Vermietung von Sälen, z. B. für Konzerte (R 15.7 Abs. 2 Satz 1 EStR)
- Vermietung von Tennisplätzen (H 15.7 (2) EStH „Tennisplätze“)
- Beherbergung in Fremdenpension (H 15.7 (2) EStH „Fremdenpension“)

Wegen der Vermietung von Ferienwohnungen als gewerbliche Betätigung vgl. H 15.7 Abs. 2 EStH „Ferienwohnung“.

► **Beispiel:**

Der Privatmann A besitzt ein gemischtgenutztes Grundstück, auf dem sich neben 4 Läden und 6 Büros 40 Wohnungen befinden. Zur Verwaltung und Betreuung des Hauses beschäftigt er eine Bürokräft und einen Hausmeister. Neben dem Haus befindet sich eine größere freie Fläche, die A der Öffentlichkeit als kurzfristige Parkmöglichkeit anbietet. Die Parkgebühren richten sich nach der Parkzeit und werden durch einen angestellten Parkwächter kassiert.

► **Lösung:**

Die Vermietung des gemischtgenutzten Grundstücks stellt keine gewerbliche Tätigkeit, sondern Vermögensverwaltung dar (R 15.7 Abs. 2 und 3 EStR, H 15.7 (2) EStH „Umfangreicher Grundbesitz“).

Bezüglich der Vermietung des Parkplatzes unterliegt A der Gewerbesteuer, da es sich insoweit nicht mehr um bloße Vermietungstätigkeit handelt. Die ständig wechselnde kurzfristige Vermietung und Bewachung erfordern eine Tätigkeit (Einrichtung), wie sie der Begriff des Gewerbes fordert (§ 15 Abs. 2 EStG, R 15.7 Abs. 2 EStR, H 15.7 (2) EStH „Gewerblicher Charakter der Vermietungstätigkeit“ und „Parkplatz“).

b) Bebauung und Veräußerung von Grundstücken (gewerblicher Grundstückshandel)

Eine in der Praxis äußerst umstrittene Frage ist, wann durch eine Bebauung und den Verkauf von Grundstücken die Grenze der Vermögensverwaltung überschritten wird.



HINWEIS

Zu dieser Problematik wird im BMF-Schreiben vom 26.3.2004, BStBl. I 2004 S. 434, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 15/1, ausführlich Stellung genommen. Außerdem ist diesem BMF-Schreiben eine Anlage beigelegt, die ein vereinfachtes Prüfschema „Gewerblicher Grundstückshandel“ beinhaltet.

c) An- und Verkauf von Wertpapieren

Wertpapiergeschäfte, selbst in erheblichem Umfang, gehören im Allgemeinen noch zur privaten Vermögensverwaltung (H 15.7 (9) EStH „An- und Verkauf von Wertpapieren“).

d) Gewerblich geprägte Personengesellschaften

Unabhängig von ihrer tatsächlichen Tätigkeit werden Personengesellschaften **stets als Gewerbebetriebe** behandelt, wenn bei ihr ausschließlich eine oder mehrere Kapitalgesellschaften persönlich haftende Gesellschafter sind und nur diese oder Personen, die nicht Gesellschafter sind, zur Geschäftsführung befugt sind (gewerblich geprägte Personengesellschaft, § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG).

Typischer Fall: GmbH & Co. KG, selbst wenn „Vermögensverwaltung“

V. BEGINN/ENDE DER GEWERBESTEUERPFLICHT, UNTERNEHMERWECHSEL



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Unternehmerwechsel – v10888

1. Beginn der Steuerpflicht

1.1 Einzelgewerbetreibende und Personengesellschaften

Bei Einzelgewerbetreibenden und Personengesellschaften (= personenbezogene Unternehmen) beginnt die sachliche Steuerpflicht in dem Zeitpunkt, in dem erstmals alle Voraussetzungen erfüllt sind, die zur Annahme eines Gewerbebetriebs erforderlich sind. Es müssen also die vier positiven und die drei negativen Voraussetzungen nach § 15 Abs. 2 EStG gegeben sein (R 2.5 Abs. 1 GewStR). Kosten der reinen Vorbereitungshandlungen (z. B. Miete für ein Ladenlokal, Lohnkosten vor Eröffnung eines Betriebs, die Errichtung eines Fabrikgebäudes, in dem die Produktion aufgenommen werden soll, etc.) begründen die Gewerbesteuerpflicht noch nicht und dürfen daher den Gewerbeertrag nicht mindern (R 2.5 Abs. 1 Satz 2 GewStR).

1.2 Kapitalgesellschaften

Die Steuerpflicht kraft Rechtsform beginnt bei Kapitalgesellschaften mit der Eintragung in das Handelsregister, bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften mit der Eintragung in das Genossenschaftsregister und bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit mit der aufsichtsbehördlichen Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb. Von diesem Zeitpunkt an kommt es auf Art und Umfang der Tätigkeit nicht mehr an. Die Steuerpflicht wird vor dem bezeichneten Zeitpunkt durch die Aufnahme einer nach außen in Erscheinung tretenden Geschäftstätigkeit ausgelöst (R 2.5 Abs. 2 GewStR, H 2.5 GewStH „Beginn der Steuerpflicht kraft Rechtsform“).

Besonderheit:

Die Vorgesellschaft stellt ab Abschluss des Gesellschaftsvertrags zivilrechtlich eine Personengesellschaft dar. Sie wird bei Aufnahme einer Tätigkeit i. S. d. § 15 Abs. 2 EStG mit der später eingetragenen Kapitalgesellschaft als einheitlicher Gewerbebetrieb behandelt (H 1.1 KStH „Beginn der Steuerpflicht“).

2. Ende der Steuerpflicht

2.1 Einzelgewerbetreibende und Personengesellschaften

Die Gewerbesteuerpflicht erlischt bei Einzelgewerbetreibenden und bei Personengesellschaften mit der **tatsächlichen Einstellung des Betriebs** (R 2.6 Abs. 1 Satz 1 GewStR). Dabei ist von einer tatsächlichen Einstellung des Betriebs dann auszugehen, wenn die werbende Tätigkeit völlig aufgegeben wird. Die Versilberung der vorhandenen Betriebsgegenstände und die Einziehung einzelner rückständiger Forderungen aus der Zeit vor der Betriebseinstellung stellen keine gewerbliche Tätigkeit dar.

Besonderheit:

Bei sogenannten „Saisonbetrieben“ (z. B. Skilift, Sommerhotel, Bauhandwerk) ist die Einstellung des Betriebs während der „toten Zeit“ nur eine vorübergehende Unterbrechung (Ruhe) des ganzjährig bestehenden Gewerbebetriebs (§ 2 Abs. 4 GewStG, R 2.6 Abs. 1 Satz 4 GewStR).



2.2 Kapitalgesellschaften

Bei den Kapitalgesellschaften erlischt die Gewerbesteuerpflicht – anders als bei Einzelkaufleuten und Personengesellschaften – nicht schon mit der Beendigung der gewerblichen Betätigung, sondern erst mit der Beendigung jeglicher Tätigkeit überhaupt. Das ist grundsätzlich der Zeitpunkt, in dem das Vermögen an die Gesellschafter verteilt worden ist = Abschluss der Liquidation (R 2.6 Abs. 2 GewStR).

3. Unternehmerwechsel

Ein Gewerbebetrieb, der im Ganzen auf einen anderen Unternehmer übergeht, gilt als durch den bisherigen Unternehmer eingestellt. Er gilt als durch den anderen Unternehmer als neu gegründet, wenn er nicht mit einem bereits bestehenden Gewerbebetrieb vereinigt wird. Der Zeitpunkt des Übergangs (Unternehmerwechsel) wird als Zeitpunkt der Einstellung und als Zeitpunkt der Neugründung angesehen (§ 2 Abs. 5 GewStG, R 2.7 Abs. 1 GewStR).

Der **bloße Gesellschafterwechsel** bei Personengesellschaften lässt die Gewerbesteuerpflicht dieser Unternehmensform jedoch unberührt (R 2.7 Abs. 2 GewStR).

Besonderheit:

Scheiden aus einer Personengesellschaft i. S. d. § 15 Abs. 3 EStG

- einzelne Gesellschafter oder alle bis auf einen aus oder
- treten neue hinzu oder
- wird ein Einzelunternehmen durch Aufnahme eines oder mehrerer Gesellschafter in eine Personengesellschaft umgewandelt,

geht der Gewerbebetrieb nicht im Ganzen auf einen anderen Unternehmer über, solange ihn mindestens einer der bisherigen Unternehmer unverändert fortführt. § 2 Abs. 5 GewStG findet demnach in diesen Fällen keine Anwendung und die **sachliche** Steuerpflicht des Unternehmens besteht fort. Wegen der **persönlichen** Steuerpflicht vgl. R 5.1 Abs. 1 GewStR. Der Freibetrag nach § 11 Abs. 1 GewStG ist entsprechend aufzuteilen (R 11.1 GewStR).

VI. GEWERBESTEUERRÜCKSTELLUNG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bildung der Gewerbesteuerrückstellung – v10889

Die Gewerbesteuer ist nicht als Betriebsausgabe abzugsfähig (§ 4 Abs. 5b EStG). Die am Bilanzstichtag noch offene Gewerbesteuerschuld (soweit sie auf den voraussichtlichen Nachzahlungsbetrag entfällt) ist in der Handels- und dem folgend auch in der Steuerbilanz zwingend als Rückstellung auszuweisen (§ 249 Abs. 1 Satz 1 HGB, § 5 Abs. 1 EStG).

In Höhe des innerhalb der Bilanz gewinnmindernd erfassten Gewerbesteueraufwands ist außerhalb der Gewinnermittlung für steuerliche Zwecke eine Hinzurechnung durchzuführen.

Durch den Freibetrag nach § 11 Abs. 1 Satz 3 GewStG i. H. v. 24.500 € bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften tritt die volle Belastung erst für den Gewerbeertrag ein, der diesen Freibetrag übersteigt.

VII. MAßGEBENDER GEWERBEERTRAG

1. Grundsatz

Der Steuermessbetrag wird für den Erhebungszeitraum nach dessen Ablauf festgesetzt. Erhebungszeitraum ist dabei das Kalenderjahr (§ 14 Satz 2 GewStG). Bei der Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag maßgebend, der in dem Erhebungszeitraum bezogen worden ist (§ 10 Abs. 1 GewStG). Die Besteuerung bei der GewSt wurde damit der ESt bzw. der KSt gleichgestellt. Besteht die sachliche Gewerbesteuerpflicht nicht während eines ganzen Kalenderjahres (der Gewerbebetrieb wird z. B. im Laufe des Kalenderjahrs eröffnet oder eingestellt), so tritt an die Stelle des Kalenderjahrs der Zeitraum der sachlichen Steuerpflicht (= abgekürzter Erhebungszeitraum). Der Freibetrag für den Gewerbeertrag i. H. v. 24.500 € nach § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG (bei natürlichen Personen sowie bei Personengesellschaften) wird jedoch unabhängig von der Dauer der sachlichen Gewerbesteuerpflicht für jeden Erhebungszeitraum **voll gewährt**.

2. Abweichendes Wirtschaftsjahr

Weicht bei Unternehmen, die Bücher nach den Vorschriften des HGB zu führen verpflichtet sind, das Wirtschaftsjahr, für das sie regelmäßig Abschlüsse machen, vom Kalenderjahr ab, so gilt der Gewerbeertrag als in dem Erhebungszeitraum bezogen, in dem das Wirtschaftsjahr endet (§ 10 Abs. 2 GewStG). Dies gilt auch bei der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer.

► **Beispiel:**

Der Gewerbetreibende X hat ein Wj. vom 1.7.01–30.6.02.

► **Lösung:**

Nach § 14 Satz 2 GewStG ist der Erhebungszeitraum das Kj. Maßgebend ist der Gewerbeertrag, der im Erhebungszeitraum 02 bezogen worden ist (§ 10 Abs. 1 GewStG). Bei einem abweichenden Wj. gilt der Gewerbeertrag als in dem Erhebungszeitraum bezogen, in dem das Wj. endet. Dies ist im Kj. 02. Der Gewerbeertrag ist der nach dem EStG für den Veranlagungszeitraum 02 ermittelte Gewinn des Wj. 01/02, vermehrt und vermindert um die in § 8 und § 9 GewStG bezeichneten Beträge.

VIII. GEWERBEERTRAG

1. Begriff des Gewerbeertrags

Der Gewerbeertrag stellt nach § 6 GewStG **die einzige Besteuerungsgrundlage dar**. Danach ist der Gewerbeertrag der nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes oder des Körperschaftsteuergesetzes zu ermittelnde Gewinn aus dem Gewerbebetrieb, der bei der Ermittlung des Einkommens für den, dem Erhebungszeitraum (§ 14 Satz 2 GewStG) entsprechenden, Veranlagungszeitraum zu berücksichtigen ist, vermehrt und vermindert um die in den § 8 und § 9 GewStG bezeichneten Beträge (§ 7 Satz 1 GewStG).

Gewinn aus Gewerbebetrieb (nach EStG oder KStG)

+ Hinzurechnungen (§ 8 GewStG)

= Zwischensumme

- Kürzungen (§ 9 GewStG)

= Gewerbeertrag (§ 7 GewStG)



2. Gewinn lt. EStG oder KStG

Der Gewinn aus Gewerbebetrieb wird für natürliche Personen und für PersG nach dem EStG und für KapG und nichtrechtsfähige Vereine nach dem KStG ermittelt. Dieser Gewinn, der bei der ESt- oder KSt-Veranlagung zugrunde gelegt wird, kann nicht ohne weiteres für die Ermittlung des Gewerbeertrags übernommen werden.

Der Gewinn aus Gewerbebetrieb ist für die Gewerbesteuer selbständig zu ermitteln (= verfahrensrechtlich eigenständige Gewinnermittlung – H 7.1 (1) GewStH „Eigenständige Ermittlung des Gewerbeertrags“). Der bei der ESt- oder KSt-Veranlagung ermittelte Gewinn ist nicht verbindlich für den Gewerbeertrag (kein Grundlagenbescheid gem. § 171 Abs. 10 AO).

Bei der Ermittlung des Gewinns spielt es keine Rolle, ob sich die Gewinnermittlungsmaßnahme bilanzmäßig oder außerhalb der Bilanz auswirkt.

► Beispiel:

Ein Gewerbetreibender hat anlässlich des Weihnachtsfestes Geschenke an seine Kunden gegeben. Beim Einkauf dieser Artikel wurde gebucht:

Werbeaufwendungen	5.000 €	an	Bank	5.950 €
Vorsteuer	950 €			

Bei einer Betriebsprüfung wurde festgestellt, dass die Voraussetzungen des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG (= 50 €-Grenze pro Empfänger) nicht erfüllt waren. Es ist der Regelumsatzsteuersatz von 19 % anzuwenden.

► Lösung:

Die auf die Geschenke entfallende Vorsteuer ist somit gem. § 15 Abs. 1a UStG ebenfalls nicht abziehbar. Daraufhin erhöhte der Betriebsprüfer den Aufwand entsprechend:

Nicht abziehbare Vorsteuer	950 €	an	Vorsteuer	950 €
----------------------------	-------	----	-----------	-------

Außerhalb der Bilanz wurde der nichtabziehbare Aufwand i. H. v. insgesamt 5.950 € zuge-rechnet. Bei der Gewerbesteueranlagung ist der um diesen Betrag erhöhte Gewinn zu-grunde zu legen.

Der für die ESt (KSt) maßgebende Gewinn wird i. d. R. mit dem für die Ermittlung des Gewerbeertrags festzustellenden Gewinn übereinstimmen. Die bei der Gewinnermittlung von natürlichen Personen und PersG nicht anzuwendenden Vorschriften des EStG sind für den für die Gewerbesteuer maßgebenden Gewinn in R 7.1 Abs. 3 GewStR aufgeführt. So sind z. B. Veräußerungsgewinne i. S. d. § 16 oder § 17 EStG nicht in den für die Gewerbesteuer maßgebenden Gewinn einzubeziehen.

3. Hinzurechnungen zum Gewinn aus Gewerbebetrieb (§ 8 GewStG)

3.1 Sinn und Zweck der Hinzurechnungen

Grundlage für die Besteuerung der Gewerbebetriebe ist nach dem GewStG deren Ertragskraft. Der Gewerbeertrag ist danach das, was der Gewerbebetrieb als solcher, unabhängig von den persönlichen Verhältnissen des Betriebsinhabers objektiv erwirtschaftet hat. Der Gesetzgeber wollte alle Gewerbebetriebe nach ihrer objektiven Ertragskraft besteuern. Die unterschiedliche Wirtschaftskraft des Betriebsinhabers soll durch bestimmte Hinzurechnungen und Kürzungen des Gewinns aus Gewerbebetrieb ausgeglichen werden.

Hinzurechnungen kommen nur für solche Beträge in Betracht, die bei der Ermittlung des Gewinns nach den Vorschriften des EStG oder KStG tatsächlich abgezogen worden sind und deren Abzug durch die Hinzurechnung wieder rückgängig gemacht werden soll, weil es die Feststellung des objektiven Gewerbeertrags erfordert.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Hinzurechnung – v10879

3.2 Hinzurechnungen gem. § 8 Nr. 1 GewStG

Aus § 8 Nr. 1 GewStG ergeben sich folgende Hinzurechnungen:

a) § 8 Nr. 1a GewStG

Entgelte für Schulden, die wirtschaftlich mit dem Betrieb zusammenhängen

In die Prüfung der Hinzurechnung sind **alle Entgelte für Schulden**, die den Gewinn gemindert haben, einzubeziehen. Zwischen laufenden Schulden und Schulden im Zusammenhang mit (Teil-)Betriebserwerb oder -gründung, der Erweiterung/Verbesserung des Betriebs oder der nicht nur vorübergehenden Stärkung des Betriebskapitals ist keine Unterscheidung vorzunehmen. Im Einzelnen vgl. hierzu R 8.1 Abs. 1 GewStR. Eine Abgrenzung zwischen Dauerschulden und Schulden des laufenden Geschäftsverkehrs ist **nicht erforderlich**.

Von der Hinzurechnung **bleiben unberücksichtigt** (H 8.1 Abs. 1 GewStH „ABC der als Entgelt für Schulden anzusehenden Leistungen“):

- geschäftsübliche Skonti und vergleichbare Vorteile (z. B. Boni, Treue-/Mengenrabatte).
Hinweis: „Geschäftsunüblichkeit“ liegt vor, wenn ein Skonto bei einem unüblich langen Zahlungsziel vereinbart wird.
- Diskontbeträge, die bei der Veräußerung von Wechsel- und anderen Geldforderungen entstehen.



HINWEIS

Weitere Einzelheiten vgl. Rn. 10 ff. des BMF-Schreibens vom 2.7.2012, BStBl. I 2012 S. 654, in Beck'sche Steuererlasse 450 § 8/1 (kurz: BMF 450 § 8/1).

► Beispiel:

Hans Gewerbler (HG) hat für das Wj. 03 einen zutreffenden Gewinn aus Gewerbebetrieb i. H. v. 143.465 € ermittelt. In den Betriebsausgaben 03 sind u. a. enthalten:

Zinsen aus einem Darlehen, mit dem ein Grundstück des Betriebsvermögens angeschafft wurde i. H. v.	22.500 €
Disagioauflösung für dieses Darlehen	4.500 €
Kontokorrentzinsen i. H. v.	27.800 €

Verschiedene Kunden haben die Rechnungen – geschäftsüblich – mit einem Skontoabzug von 2 % bezahlt, da sie ihre Rechnungen innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt beglichen haben. Dies führte bei HG zu einer Gewinnminderung (Erlösschmälerung) i. H. v. 9.100 €.

► Lösung:

Darlehen:

Nach § 8 Nr. 1a GewStG kommt es auf die Dauerhaftigkeit der Schuld nicht an. Bei der Ermittlung des Gewerbeertrags sind die als Betriebsausgabe gebuchten Schuldzinsen hinzuzurechnen (= 22.500 €), ebenso die Disagioauflösung, da es sich um Entgelte i. S. d. § 8 Nr. 1a GewStG handelt (R 8.1 Abs. 1 Satz 4 GewStR).

Kontokorrentschuld:

Die für diesen Kredit angefallenen Schuldzinsen werden von § 8 Nr. 1a GewStG erfasst und sind in voller Höhe, d. h., i. H. v. 27.800 € bei der Ermittlung des Gewerbeertrags hinzuzurechnen.



Skontoaufwand:

Nach § 8 Nr. 1a Satz 2 GewStG stehen den Entgelten für Schulden die Aufwendungen gleich, die dem Betrieb dadurch entstehen, dass Forderungen aus Lieferungen und Leistungen vorzeitig erfüllt werden und hierbei ein Abschlag („Skonto“) gewährt wird. Dies gilt jedoch nicht, wenn es sich – wie hier – um geschäftsübliche Skonti handelt (BMF 450 § 8/1, Rn. 16).

► **Beispiel:**

Der Gewerbetreibende B hat im Wj. 01 folgende Kredite aufgenommen:

- a) 50.000 € beim Lieferanten L. Mit dem Kredit wurde der Kauf eines größeren Warenpostens finanziert. Die Rückzahlung ist nach 18 Monaten vereinbart. In 01 sind 2.400 € Zinsen angefallen.
- b) 60.000 € für den Kauf eines LKW. Der Kredit ist durch 24 Monatswechsel abgesichert. Am Ende jeden Monats wird jeweils 1 Wechsel zur Zahlung fällig. In 01 betrug der Zinsaufwand 3.600 €.

► **Lösung:**

Prüfung Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1 GewStG

a) § 8 Nr. 1a GewStG	2.400 €
b) § 8 Nr. 1a GewStG	3.600 €
Summe	<u>6.000 €</u>

b) § 8 Nr. 1b GewStG

Renten und dauernde Lasten

Es werden **alle betrieblichen Renten und dauernde Lasten** erfasst. Bei **Renten** handelt es sich um regelmäßig wiederkehrende Leistungen, die aufgrund eines Rentenstammrechts für eine gewisse Zeitdauer gewährt werden.

Dauernde Lasten sind laufende Zahlungen aufgrund eines sonstigen selbständigen Rechts. Darunter fallen z. B. Reallasten und Altenteile.

Bei passivierten Renten und dauernden Lasten ergibt sich die Höhe der Hinzurechnung aus dem Unterschied zwischen der laufenden Zahlung (Aufwand) und der Verminderung des Passivpostens für die Verpflichtung (Ertrag) – R 8.1 Abs. 2 GewStR.

Der durch den Wegfall der Verpflichtung entstehende außerordentliche Ertrag berührt den Hinzurechnungsbetrag nicht (R 8.1 Abs. 2 Satz 3 GewStR). Erhöht sich die Verpflichtung infolge einer **Wertsicherungsklausel**, so sind auch die durch Wirksamwerden der Wertsicherungsklausel erhöhten Rentenbeträge hinzuzurechnen, soweit sie den Gewinn gemindert haben. Ausgenommen davon ist aber der Aufwand, der durch die Erhöhung des Passivpostens für die Rentenverpflichtung entstanden ist (H 8.1 Abs. 2 GewStH „Wertsicherungsklausel“).

Ausgeschlossen sind lediglich Pensionsverpflichtungen aus Direktzusagen an Arbeitnehmer (= Werksrenten). Von der Behandlung beim Empfänger der Renten und dauernden Lasten ist die Hinzurechnung **nicht abhängig**.

c) § 8 Nr. 1c GewStG

Gewinnanteile des stillen Gesellschafters

Die Hinzurechnung erfolgt auch, wenn sie beim (typisch) stillen Gesellschafter zur Gewerbesteuer herangezogen werden.

Bei dieser Hinzurechnungsvorschrift ging der Gesetzgeber von dem Grundgedanken aus, dass die typisch stille Gesellschaft regelmäßig eine **Form der Finanzierung** darstellt und wirtschaftlich der Aufnahme eines Kredits nahesteht.

Der Begriff des stillen Gesellschafters (vgl. hierzu H 8.1 (3) GewStH „Begriff des stillen Gesellschafters“) setzt handelsrechtlich die Beteiligung an dem Handelsgewerbe eines anderen mit einer Vermögenseinlage voraus, die in das Betriebsvermögen des anderen übergeht (§ 230 HGB). Der Begriff des stillen Gesellschafters i. S. d. § 8 Nr. 1c GewStG geht insofern

über den handelsrechtlichen (und den einkommensteuerrechtlichen) Begriff hinaus, als nicht die Beteiligung an einem Handelsgewerbe erforderlich ist, sondern die Beteiligung an einem Gewerbe schlechthin genügt, für die laut Vereinbarung der Vertragspartner die § 230 bis § 236 HGB gelten sollen (R 8.1 (3) Satz 1 GewStR). Die Hinzurechnung kommt nur bei der **typisch stillen Gesellschaft** in Betracht. Im Gegensatz dazu sind atypisch stille Gesellschaften, auch wenn die Beteiligung an einer GmbH besteht, nach den Grundsätzen der Mitunternehmerschaft zu behandeln. Die Gewinnanteile des atypisch stillen Gesellschafters sind Teil des gewerblichen Gewinns und dürfen diesen nicht mindern (H 8.1 (3) GewStH „Atypisch stille Gesellschaften“).

d) § 8 Nr. 1d GewStG

Ein Fünftel der Miet- und Pachtzinsen (einschließlich Leasingraten) für die Benutzung von **beweglichen** Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die im Eigentum eines anderen stehen. Die Hinzurechnung von Miet- oder Pachtzinsen setzt einen Miet- oder Pachtvertrag i. S. d. BGB voraus (H 8.1 (4) GewStH „Begriff des Miet- oder Pachtvertrages“). Nach § 535 BGB hat der Mieter beim Mietvertrag das Recht, die gemietete Sache während der Mietzeit gegen Zahlung eines Mietzinses zu gebrauchen. Beim Pachtvertrag ist der Pächter über den Gebrauch der gepachteten Sache hinaus zum Genuss der Früchte gegen Zahlung eines Pachtzinses berechtigt (§ 581 BGB).

Miet- und Pachtzinsen sind nicht nur solche Beträge, die in dem Vertrag als solche bezeichnet sind. Dazu gehören alle Leistungen einschließlich der Nebenleistungen, die der Mieter oder Pächter für den Gebrauch oder die Nutzung der Sache an den Vermieter oder Verpächter zu zahlen hat, z. B. die Aufwendungen des Mieters oder Pächters für die Instandsetzung, Instandhaltung und Versicherung des Miet- oder Pachtgegenstandes sowie evtl. Zuführungen zur Erneuerungsrücklage (R 8.1 Abs. 4 GewStR, H 8.1 (4) GewStH „Miet- und Pachtzinsen“).

Die Miet- oder Pachtzinsen sind auch dann hinzuzurechnen, wenn sie beim Vermieter oder Verpächter der Gewerbesteuer unterliegen (BMF 450 § 8/1 Rn. 29 ff.).

e) § 8 Nr. 1e GewStG

Die Hälfte der Miet- und Pachtzinsen (einschließlich Leasingraten) für die Benutzung von **unbeweglichen** Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die im Eigentum eines anderen stehen.

Der von § 8 Nr. 1d GewStG abweichende Prozentsatz ist im wesentlich geringeren Wertverzehr als bei beweglichen Wirtschaftsgütern begründet.

f) § 8 Nr. 1f GewStG

Ein Viertel der Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung von Rechten (insbesondere Konzessionen und Lizenzen).

Für Einzelheiten siehe BMF 450 § 8/1 Rn. 33 ff.

Soweit die **Summe der vorgenannten Hinzurechnungen 200.000 € übersteigt**, werden die aufgeführten Entgelte nun **einheitlich mit einem Viertel hinzugerechnet**. Übersteigt die Summe der Hinzurechnungen nicht den Betrag von 200.000 €, erfolgt keine Hinzurechnung.

► **Beispiel:**

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmers A weist in 01 folgende Aufwendungen aus:

■ Darlehenszinsen	155.000 €
■ Kontokorrentzinsen	32.000 €
■ Miete für Lagerplatz	6.000 €
■ Miete für Maschinen	33.000 €
■ Leasingrate für Fahrzeuge	44.000 €



► **Lösung:**

Nach § 8 Nr. 1 GewStG sind folgende Beträge hinzuzurechnen:

§ 8 Nr. 1a GewStG	Darlehenszinsen	155.000 €
	Kontokorrentzinsen	32.000 €
§ 8 Nr. 1d GewStG	Miete für Maschinen	33.000 €
	Leasingrate für Fahrzeuge	44.000 €
		<u>77.000 €</u>
		(20 %) 15.400 €
§ 8 Nr. 1e GewStG	Miete für Lagerplatz	(50 %) 3.000 €
Summe der Hinzurechnungen nach § 8 Nr. 1 GewStG		205.400 €
- Freibetrag nach § 8 Nr. 1 GewStG		<u>200.000 €</u>
übersteigende Summe		5.400 €
davon 25 % = Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1 GewStG		1.350 €



HINWEIS

Ist die Summe der hinzuzurechnenden Finanzierungsanteile negativ, dann ist diese Summe grundsätzlich negativ hinzuzurechnen. Die Betragsgrenze für die Hinzurechnung von 200.000 € ist im Fall einer negativen Summe der hinzuzurechnenden Finanzierungsanteile nicht spiegelbildlich anzuwenden. Lautet daher die Summe der Einzelhinzurechnungsbeträge auf einen Betrag zwischen ./. 1 € und ./. 200.000 €, dann ist ebenso wie bei einem Betrag von über ./. 200.000 € ein Viertel dieser Summe dem Gewinn aus Gewerbebetrieb (negativ) hinzuzurechnen (H 8.1 (3) GewStH „Verlustanteile des stillen Gesellschafters“).

Der Freibetrag ist **betriebsbezogen**. Beim Wechsel der Steuerschuldnerschaft zwischen Einzelunternehmen und PersG oder umgekehrt gelten die Grundsätze des R 11.1 GewStR entsprechend, d. h., der Freibetrag steht bei der Ermittlung des maßgebl. Hinzurechnungsbetrages jedem der Steuerschuldner entsprechend der Dauer seiner persönlichen Stpfl. zeitanteilig zu (R 8.1 Abs. 6 GewStR).

3.3 Gewinnanteile an persönlich haftende Gesellschafter einer KGaA; § 8 Nr. 4 GewStG

Nach § 8 Nr. 4 GewStG sind dem Gewinn der KGaA die Gewinnanteile wieder hinzuzurechnen, die an die persönlich haftenden Gesellschafter auf ihre nicht auf das Grundkapital gemachten Einlagen oder als Vergütung für die Geschäftsführung verteilt worden sind. Es sind dies die Teile des (Gesamt)Gewinns der KGaA, die gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 KStG bei der Ermittlung des der KSt unterliegenden Einkommens der KGaA als Aufwand abzuziehen sind.

Die Regelung ist auch dann anzuwenden, wenn der persönlich haftende Gesellschafter – weil er z. B. eine inländische KapG ist – mit seinen Einkünften aus der Beteiligung an der KGaA der GewSt unterliegt (R 8.2 GewStR).

3.4 Nach § 3 Nr. 40 EStG oder § 8b Abs. 1 KStG außer Ansatz bleibende Gewinnanteile, § 8 Nr. 5 GewStG

Gemäß § 8 Nr. 5 1. Halbs. GewStG unterliegen der Hinzurechnung nur Gewinnanteile (Dividenden) und die ihnen gleichgestellten Bezüge und erhaltenen Leistungen aus Anteilen an einer Körperschaft/Personenvereinigung/Vermögensmasse i. S. d. KStG, die aufgrund der teilweisen oder völligen Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b Abs. 1 KStG bei der Gewinnermittlung außer Ansatz bleiben.

§ 8 Nr. 5 2. Halbs. GewStG schließt die Hinzurechnung von Beteiligungserträgen aus, soweit sie „die Voraussetzungen des § 9 Nr. 2a oder Nr. 7 GewStG erfüllen.

Von der Hinzurechnung ausgenommen sind auch Beteiligungserträge, die aufgrund eines DBA-Schachtelprivilegs bei der Gewinnermittlung außer Ansatz bleiben. Auf derartige Beteiligungserträge ist Nr. 5 bereits deshalb nicht anzuwenden, weil sich die Steuerfreiheit aus dem DBA und nicht (nur) aus den § 3 Nr. 40 EStG, § 8b Abs. 1 KStG ergibt.

Die Hinzurechnung ist der Höhe nach zweifach begrenzt:

1. Die steuerfreien Beteiligungserträge, die von der Hinzurechnung erfasst werden, unterliegen nicht brutto, sondern nur mit einem Nettobetrag der Hinzurechnung und
2. der Nettobetrag wird nur insoweit dem Gewinn wieder hinzugerechnet, als er bei der Ermittlung des Gewinns tatsächlich abgesetzt worden ist (Eingangssatz des § 8 GewStG).

Der Nettobetrag wird wie folgt berechnet:

Steuerfreie von § 8 Nr. 5 GewStG erfasste Beteiligungserträge

./ BA, die mit den betreffenden Beteiligungserträgen wirtschaftlich zusammenhängen **und** gemäß § 3c Abs. 2 EStG und/oder § 8b Abs. 5 und 10 KStG bei der Gewinnermittlung nicht abgezogen werden dürfen

= Nettobetrag

► **Beispiel:**

Hans Gewerbler hält in seinem Betriebsvermögen eine 7%ige Beteiligung an der V-GmbH. Im Jahr 01 erhält er eine Dividende i. H. v. 1.000 €. Im Zusammenhang mit dieser Beteiligung sind Hans Gewerbler Aufwendungen i. H. v. 300 € entstanden. Aus Vereinfachungsgründen bleiben die KapErSt und der SolZ außer Betracht.

► **Lösung:**

Hans Gewerbler erzielt folgenden Gewerbeertrag:

Dividendeneinnahmen	1.000 €	
Davon nach § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. d i. V. m. Satz 2 EStG	./ 400 €	
40 % steuerfrei		
Aufwendungen	./ 300 €	
Davon nach § 3c Abs. 2 EStG 40 % nicht abzugsfähig	+ 120 €	
= Gewerbeertrag nach § 7 GewStG	= 420 €	
Hinzurechnung nach § 8 Nr. 5 GewStG, da Beteiligung unter 15 %		
Außer Ansatz gebliebene Dividende (40 %)	400 €	
Damit zusammenhängende Ausgaben, soweit sie nach § 3c Abs. 2 EStG nicht berücksichtigt wurden	./ 120 €	
Hinzurechnung nach § 8 Nr. 5 GewStG	= 280 €	+ 280 €
Gewerbeertrag nach Hinzurechnung		= 700 €

3.5 Anteile am Verlust einer Personengesellschaft, § 8 Nr. 8 GewStG

Gemäß § 8 Nr. 8 GewStG sind dem Gewinn aus Gewerbebetrieb die Anteile am Verlust einer Mitunternehmerschaft wieder hinzuzurechnen, soweit sie bei der Ermittlung des Gewinns abgesetzt worden sind.

Die Regelung enthält somit ein Abzugsverbot. Es stellt sicher, dass Verluste eines inländischen Gewerbebetriebs sich nur einmal und nur in dem gewerblichen Unternehmen auswirken, in dem sie entstanden sind, und dass Verluste aus Beteiligungen an Gewerbebetrieben im Ausland, die in der Rechtsform von PersG betrieben werden, ebenso wie Verluste aus ausländischen Betriebsstätten und aus wesentlichen Beteiligungen an ausländischen KapG behandelt werden.



Die Vorschrift ist das Gegenstück zu § 9 Nr. 2 GewStG, der für Anteile am Gewinn derartiger Unternehmen eine Kürzung vorschreibt.

3.6 Spenden bei Körperschaften, § 8 Nr. 9 GewStG

Bei der Gewinnermittlung nach den Vorschriften des KStG mindern Zuwendungen zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke i. S. d. § 52–§ 54 AO gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG das zu versteuernde Einkommen i. S. d. § 7 KStG und folglich den Ausgangsbetrag für die Ermittlung des Gewerbeertrags (§ 7 GewStG).

Damit die Gewerbebetriebe, die derartige Zuwendungen gewinnmindernd berücksichtigen dürfen, bei der Ermittlung des Gewerbeertrags gegenüber den Gewerbebetrieben natürlicher Personen oder den Betrieben von nur aus natürlichen Personen bestehenden PersG nicht begünstigt werden, ordnet § 8 Nr. 9 GewStG an, dass die mindernd abgezogenen Zuwendungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG dem Gewinn (zunächst) wieder vollständig hinzugerechnet werden.

Die Spenden werden nach Maßgabe des § 9 Nr. 5 GewStG von der Summe des Gewinns und der Hinzurechnungen wieder abgezogen.

3.7 Ausschüttungsbedingte Teilwertabschreibungen, § 8 Nr. 10 GewStG

§ 8 Nr. 10 GewStG regelt die Hinzurechnung ausschüttungsbedingter Gewinnminderungen in Fällen eines gewerbesteuerlichen Schachtelprivilegs und abführungsbedingter Gewinnminderungen in Fällen einer Organschaft. Die Vorschrift ergänzt § 9 Nr. 2a, 7 und 8 GewStG (sog. gewerbesteuerliches Schachtelprivileg) und § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG (sog. Gewerbesteuerliche Organschaft).

Nach § 9 Nr. 2a, 7 u. 8 GewStG ist bei Ermittlung des Gewerbeertrags der Gewinn um die in ihm enthaltenen Gewinne aus Anteilen an bestimmten inländischen oder ausländischen Unternehmen zu kürzen. Eine Gewinnausschüttung auf diese Anteile erhöht somit nicht den Gewerbeertrag. Sie führt jedoch, wie jede Gewinnausschüttung dazu, dass sich der Wert der Anteile an dem ausschüttenden Unternehmen mindert. Sinkt der Wert eines Anteils aufgrund einer Gewinnausschüttung unter den Buchwert, so kann sich dies – soweit nicht § 3c Abs. 2 EStG oder § 8b Abs. 3 KStG anzuwenden ist – gewinnmindernd auswirken, z. B. aufgrund einer TW-Abschreibung auf den Anteil oder im Fall einer Veräußerung oder Entnahme des Anteils aufgrund eines unter dem Buchwert liegenden Veräußerungserlöses bzw. Entnahmewerts. Die Hinzurechnung nach Nr. 10 soll verhindern, dass sich derartige als Folgewirkung von Gewinnausschüttungen eintretenden Gewinnminderungen auf den Gewerbeertrag auswirken, soweit sie auf Gewinnausschüttungen beruhen, die aufgrund des geltenden Schachtelprivilegs den Gewerbeertrag nicht erhöhen.

3.8 Ausländische Steuern, § 8 Nr. 12 GewStG

Hinzuzurechnen sind gem. § 8 Nr. 12 GewStG ausländische Steuern, die gemäß § 34c EStG (ggf. i. V. m. § 26 KStG) bei der Gewinn- bzw. Einkommensermittlung abzuziehen sind und tatsächlich abgezogen wurden.

Sie werden dem um sie geminderten Gewinn insoweit wieder hinzugerechnet, als sie auf Gewinne/Gewinnanteile entfallen, die nicht Teil des Gewerbeertrags sind, weil sie

- a) entweder bei dessen Ermittlung außer Ansatz bleiben oder
- b) gemäß § 9 GewStG vom Gewinn und der Summe der Hinzurechnungen abgezogen werden.

4. Kürzungen beim Gewerbeertrag (§ 9 GewStG)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Kürzungen – v14804

4.1 Sinn und Zweck der Kürzungen

Im Gewinn sind oft auch solche Beträge enthalten, die nicht vom Gewerbebetrieb **erwirtschaftet** und somit nicht der Ausdruck seiner Ertragskraft sind. Derartige Beträge müssen vom Gewinn und den Hinzurechnungen wieder abgesetzt werden. Die Absetzung geschieht nicht zuletzt mit dem Ziel, eine mehrfache Besteuerung dieser Beträge nach dem GewStG (z. B. bei anderen Betrieben) und nach dem Grundsteuergesetz zu vermeiden.

4.2 Kürzung bei zum Betriebsvermögen gehörenden Grundbesitz, § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG

Die Summe des Gewinns und der Hinzurechnungen wird gekürzt um die im Erhebungszeitraum als Betriebsausgabe erfasste Grundsteuer für zum Betriebsvermögen des Unternehmers gehörenden Grundbesitz. Dadurch wird vermieden, dass Grundbesitz neben der Grundsteuer noch zusätzlich mit Gewerbesteuer belastet wird.

4.2.1 Umfang der Kürzung

Maßgebend für die Höhe der Kürzung ist die als Betriebsausgabe erfasste Grundsteuer für den zum Betriebsvermögen des Unternehmers gehörenden Grundbesitz. Folglich ist der Kürzungsbetrag abhängig von der konkreten Grundsteuerzahlung des Betriebs.

► **Beispiel:**

Der Gewerbetreibende G nutzt ein mit einem Bürogebäude bebautes Grundstück für eigen-gewerbliche Zwecke. Im Jahr 02 hat G hierfür 650 € Grundsteuer an die Gemeinde bezahlt und als Betriebsausgabe erfasst.

► **Lösung:**

Die Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG beträgt im Jahr 02 650 €.

4.2.2 Grundbesitz, der zum Betriebsvermögen gehört

Die Frage, ob und inwieweit i. S. d. § 9 Nr. 1 GewStG Grundbesitz zum Betriebsvermögen des Unternehmers gehört, ist allein nach den Vorschriften des EStG oder KStG zu beurteilen (§ 20 Satz 1 GewStDV). Das erklärt sich daraus, dass auch der ertragsteuerliche Gewinn bei der Ermittlung des Gewerbeertrags zugrunde gelegt wird. Maßgebend ist dabei der **Stand zu Beginn des Kalenderjahrs** (§ 20 Satz 2 GewStDV), für den die Gewerbesteuer festzusetzen ist. Die Zugehörigkeit zum Betriebsvermögen richtet sich dabei nach R 4.2 Abs. 1 EStR. Ein gewerblich genutzter Grundstücksteil braucht danach nicht zum Betriebsvermögen gerechnet werden, wenn er von untergeordneter Bedeutung ist. Wird er nicht als Betriebsvermögen behandelt, so ist die Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG trotzdem durchzuführen, weil sonst der Zweck der Vorschrift, die Doppelbesteuerung des Grundbesitzes durch die Grundsteuer und die Gewerbesteuer zu vermeiden, nicht erreicht würde (R 9.1 Abs. 1 Satz 4 GewStR).



► **Beispiel:**

Am 2.1.02 hat Hans Gewerbler ein bebautes Grundstück für 600.000 € erworben. Für das zum notwendigen Betriebsvermögen gehörende bebaute Grundstück (Industrieweg 1) hat Hans Gewerbler im Jahr 02 Grundsteuer i. H. von 800 € als Betriebsausgabe erfasst.

► **Lösung:**

Beim Gewerbeertrag kommt eine Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG im EZ 02 nicht in Betracht, weil das Grundstück zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht zum Betriebsvermögen gehörte (§ 20 Abs. 1 GewStDV).

4.3 Anteile am Gewinn einer Mitunternehmerschaft, § 9 Nr. 2 GewStG

Die Vorschrift ist das Gegenstück zu § 8 Nr. 8 GewStG. Ihr Zweck ist die Vermeidung der doppelten gewerbesteuerlichen Erfassung der Gewinne einer PersG.

Voraussetzung ist die Zugehörigkeit der Beteiligung zum Betriebsvermögen des Gewerbesteuerpflichtigen und das Eingehen des (festgestellten) Gewinnanteils in dessen Steuerbilanzgewinn.

Begünstigt sind Gewinnanteile aus Unternehmen, die einen Gewinn aus Gewerbebetrieb i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG erzielen (= OHG, KG, GbR, atypische stille Gesellschaft sowie atypische stille Unterbeteiligungen).

Die Gewerbesteuerpflicht der Mitunternehmerschaft ist nicht Voraussetzung für die Kürzung.

Gekürzt wird um den Anteil am Gewinn der Mitunternehmerschaft, der den Gewinn des Stpfl. Nach § 7 GewStG erhöht hat. Dieser entspricht regelmäßig dem gesondert und einheitlich festgestellten Gewinnanteil und umfasst daher auch Sondervergütungen für die Leistung von Diensten, Hingabe von Darlehen und Überlassung von WG (§ 182 Abs. 1 AO).

4.4 Anteile am Gewinn einer Kapitalgesellschaft, § 9 Nr. 2a GewStG

Nach § 9 Nr. 2a GewStG ist für Gewinne aus Anteilen an einer nicht steuerbefreiten inländischen Kapitalgesellschaft i. S. d. § 2 Abs. 2 GewStG eine Kürzung vorzunehmen, wenn die Beteiligung **zu Beginn** des EZ mindestens 15 % des Stammkapitals betragen hat. Es ist unerheblich, ob eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung vorliegt (H 9.3 GewStH „Mittelbare Beteiligung“). Kürzungsbetrag ist die im steuerlichen Gewinn enthaltene (Brutto-)Ausschüttung, gemindert um die damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Aufwendungen.

§ 9 Nr. 2a GewStG hat Vorrang vor § 8 Nr. 1 Buchst. a GewStG (§ 9 Nr. 2a Satz 3 GewStG). D. h., werden Zinsaufwendungen nach § 9 Nr. 2a GewStG mit Gewinnen aus Anteilen saldiert, sind diese nicht nochmals zusätzlich nach § 8 Nr. 1a) GewStG hinzuzurechnen.

§ 9 Nr. 2a Satz 4 GewStG stellt klar, dass die nicht abziehbaren Betriebsausgaben nach § 8b Abs. 5 KStG (5 % der Dividende) keine Gewinne aus Anteilen sind und somit keiner gewerbesteuerlichen Kürzung unterliegen.



HINWEIS

Der Gewinn, der bei der Veräußerung der Beteiligung erzielt wurde, unterliegt keiner gewerbesteuerrechtlichen Kürzung (H 9.3 GewStH „Veräußerungsgewinne“).

► **Beispiel:**

Hans Gewerbler hält in seinem Betriebsvermögen eine 17%ige Beteiligung an der V-GmbH. Im Jahr 01 erhält er eine Dividende i. H. v. 1.000 €. Im Zusammenhang mit dieser Beteiligung sind Hans Gewerbler Aufwendungen i. H. v. 300 € entstanden. Aus Vereinfachungsgründen bleiben die KapErSt und der SolZ außer Betracht.

► **Lösung:**

Hans Gewerbler erzielt folgenden Gewerbeertrag:

Dividendeneinnahmen	1.000 €
Davon nach § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. d i. V. m. Satz 2 EStG 40 % steuerfrei	./ 400 €
Aufwendungen	./ 300 €
Davon nach § 3c Abs. 2 EStG 40 % nicht abzugsfähig	+ 120 €
= Gewerbeertrag nach § 7 GewStG	<u>= 420 €</u>
Kürzung nach § 9 Nr. 2a GewStG, da Beteiligung mind. 15 %	./ 420 €
Gewerbeertrag nach Kürzung	<u>= 0 €</u>

4.5 Kürzungen der Gewinnanteile bei der KGaA, § 9 Nr. 2b GewStG

Die Kürzung erfolgt in dem Umfang, in dem die Gewinnanteile bei der KGaA tatsächlich hinzuge-rechnet worden sind. Hinzugerechnet wird regelmäßig der „Bruttobetrag“, also nicht der um Auf-wendungen des persönlich haftenden Gesellschafters verminderte Betrag. Die Kürzung ist durch den Betrag begrenzt, mit dem die Gewinnanteile bei der Ermittlung des Gewinns des persönlich haftenden Gesellschafters angesetzt worden sind.

4.6 Spenden und Mitgliedsbeiträge für begünstigte Zwecke, § 9 Nr. 5 GewStG

4.6.1 Mittel des Gewerbebetriebs

Diese Voraussetzung bedeutet, dass die Ausgaben als Entnahme oder als Betriebsausgaben gebucht sein müssen.

4.6.2 Umfang der Kürzung

Nicht abziehbar sind bestimmte Mitgliedsbeiträge an Körperschaften, die die Förderung des Sports, kultureller Betätigungen, die in erster Linie der Freizeitgestaltung dienen, der Heimat-pflege/-kunde sowie der nach § 52 Abs. 2 Nr. 23 AO anerkannten Freizeitgestaltungen (Tier-, Pflanzenzucht, Kleingärtnerei, Brauchtum/Karneval/Fasnacht/Fasching, Soldaten-/Reser-vistenbetreuung, Amateurfunk u. Hundesport) bezwecken.

Im Übrigen (also nicht bei der Freizeitgestaltung dienenden kulturellen Betätigungen) sind Mit-gliedsbeiträge an Kunst und Kultur (§ 52 Abs. 2 Nr. 5 AO) fördernde Körperschaften auch dann abzuziehen, wenn den Mitgliedern Vergünstigungen gewährt werden.

4.6.3 Kürzungshöchstbetrag

Es besteht ein Wahlrecht zur Berechnung des Kürzungshöchstbetrags:

- 20 % des um die Hinzurechnung nach § 8 Nr. 9 erhöhten Gewinns aus Gewerbebetrieb oder
- 4 % der Summe der gesamten Umsätze und der im Wirtschaftsjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter.

4.6.4 Spendenvortrag

Überschreiten die Zuwendungen diese Höchstbeträge, kann die Kürzung in diesem betragsmä-ßigen Rahmen in den folgenden EZ vorgenommen werden. Für den Spendenvortrag besteht keine zeitliche Beschränkung. Ein Spendenrücktrag ist nicht vorgesehen.



IX. GEWERBEVERLUST



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Verlust in der Gewerbesteuer – v10891

1. Allgemeines

Nach § 10a GewStG wird der maßgebende Gewerbeertrag bis zu einem Betrag i. H. v. 1 Million € um die Fehlbeträge gekürzt, die sich bei der Ermittlung des maßgebenden Gewerbeertrags für die vorangegangenen Erhebungszeiträume nach den Vorschriften der § 7 bis § 10 GewStG ergeben haben, soweit die Fehlbeträge nicht bei der Ermittlung des Gewerbeertrags für die vorangegangenen Erhebungszeiträume berücksichtigt worden sind. Der 1 Million € übersteigende maßgebende Gewerbeertrag ist bis zu 60 % um nach Satz 1 nicht berücksichtigte Fehlbeträge der vorangegangenen Erhebungszeiträume zu kürzen. Aus der Gesetzesformulierung ergibt sich, dass die gewerbesteuerlichen Verluste im Gegensatz zur Einkommen- und Körperschaftsteuer **nur vortragsfähig, aber nicht rücktragsfähig sind**.

Nach § 10a Satz 6 GewStG ist die Höhe des vortragsfähigen Gewerbeverlustes **gesondert** festzustellen (R 10a.1 Abs. 2 GewStR). Beim Ausscheiden von Gesellschaftern einer Personengesellschaft entfällt der Verlustabzug gem. § 10a GewStG, soweit der Fehlbetrag anteilig auf die ausgeschiedenen Gesellschafter entfällt (R 10a. 3 Abs. 3 Satz 9 Nr. 1 GewStR).

2. Begriff „Gewerbeverlust“

Der in § 10d EStG verwendete Begriff des „Verlustabzugs“ kann bei der Besteuerung nach dem Gewerbeertrag keine Anwendung finden. Der Gewerbeverlust unterscheidet sich vom Verlustabzug i. S. d. § 10d EStG dadurch, dass seine Höhe durch die Hinzurechnungen und Kürzungen nach § 8 und § 9 GewStG beeinflusst wird. Der Gewerbeverlust ist somit ein **negativer Gewerbeertrag**, der wie folgt ermittelt wird:

Gewinn oder Verlust aus Gewerbebetrieb

+ Hinzurechnungen nach § 8 GewStG

- Kürzungen nach § 9 GewStG

= Gewerbeertrag

Dadurch kann sich ein Gewerbeverlust ergeben, obwohl einkommensteuerrechtlich ein Gewinn aus Gewerbebetrieb vorliegt. Andererseits kann sich trotz des Vorhandenseins eines Verlustabzugs ein positiver Gewerbeertrag ergeben (R 10a. 1 Abs. 1 Satz 4 und 5 GewStR).

► Beispiel:

Gewinn aus Gewerbebetrieb	25.000 €
Hinzurechnungen nach § 8 GewStG	+ 5.000 €
	<u>30.000 €</u>
Kürzungen nach § 9 GewStG	- 40.000 €
Gewerbeverlust	<u>10.000 €</u>

3. Unternehmer- und Unternehmensidentität

3.1 Unternehmensidentität

Die Berücksichtigung des Gewerbeverlustes setzt voraus, dass er bei demselben Unternehmen entstanden ist, dessen Gewerbeertrag im Anrechnungsjahr gekürzt werden soll (= **Unternehmensidentität, siehe hierzu R 10a. 2 GewStR**).

3.2 Unternehmeridentität

Des Weiteren ist die Berücksichtigung des Gewerbeverlustes an die Person des Unternehmers geknüpft, der den Verlust erlitten hat (= **Unternehmeridentität, siehe hierzu R 10a. 3 GewStR**). Errechnet sich für eine Personengesellschaft ein positiver Gewerbeertrag, kann sich für die einzelnen Gesellschafter kein Anteil an einem Gewerbeverlust ergeben, auch wenn sie nach der Gewinnfeststellung Verluste aus ihrer Beteiligung haben. Ein Unternehmerwechsel bewirkt, dass der Abzug des im übergegangenen Unternehmen entstandenen Gewerbeverlustes entfällt.



HINWEIS

Unerheblich ist, ob der Unternehmerwechsel in einer entgeltlichen oder unentgeltlichen Übertragung erfolgt.

Bei Personengesellschaften und anderen Mitunternehmerschaften sind die **einzelnen Mitunternehmer Träger des Rechts auf den Verlustabzug** (R 10a. 3 Abs. 3 Satz 1 GewStR). Der vorzugsfähige Gewerbeverlust i. S. v. § 10a GewStG ist bei einem Gesellschafterwechsel in einer Personengesellschaft mitunternehmerbezogen zu ermitteln.

Die Berücksichtigung eines Gewerbeverlustes bei Mitunternehmerschaften setzt jedoch nur voraus, dass bei der PersG im Entstehungsjahr ein negativer und im Abzugsjahr ein positiver Gewerbeertrag vorhanden ist; in die jeweilige Ermittlung sind SonderBE und SonderBA einzubeziehen.

Für den Abzug eines Gewerbeverlustes sind die Fehlbeträge des Verlustentstehungsjahres und die Gewerbeerträge des Anrechnungsjahres den einzelnen Mitunternehmern nach dem sich aus dem Gesellschaftsvertrag ergebenden allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssel ohne Berücksichtigung von Vorabgewinnanteilen zuzurechnen (§ 10a Satz 4 u. 5 GewStG, R 10a. 3 Abs. 3 Satz 7 GewStR).



HINWEIS

Ausführliche Beispiele zur Kürzung des Gewerbeverlusts befinden sich in H 10a. 3 (3) GewStH „Änderung des Gesellschafterbestands“. Diese Beispiele sollten Sie im Rahmen der Vorbereitung auf die Prüfung durcharbeiten.

3.3 Anwendung § 8c KStG bei der Gewerbesteuer

Auf die Fehlbeträge i. S. d. § 10a GewStG ist § 8c KStG entsprechend anzuwenden; dies gilt auch für den Fehlbetrag einer Mitunternehmerschaft, soweit dieser

1. einer Körperschaft unmittelbar oder
2. einer Mitunternehmerschaft, soweit an dieser eine Körperschaft unmittelbar oder mittelbar über eine oder mehrere Personengesellschaften beteiligt ist, zuzurechnen ist (§ 10a Satz 10 GewStG).

Geht bei einer Körperschaft aufgrund eines schädlichen Beteiligungserwerbs der Verlust unter, geht auch auf der Ebene der Mitunternehmerschaft der anteilige Gewerbeverlust unter. Schädliche Beteiligungserwerbe werden folglich als Unternehmerwechsel in der Mitunternehmerschaft mit der o. a. Rechtsfolge behandelt.



Es ist also von dem schädlichen Beteiligungswechsel in der Körperschaft auf die Auswirkungen auf der Ebene der Mitunternehmerschaft „durchzurechnen“ (H 10a.3 Abs. 3 GewStH „Anwendung des § 8c KStG ...“).



HINWEIS

Ein ausführliches Beispiel zur Anwendung des § 8c KStG befindet sich in H 10a.3 (3) GewStH „Anwendung des § 8c KStG auf Fehlbeträge ...“. Sie sollten nur das Abwandlungs-Beispiel im Rahmen der Vorbereitung auf die Prüfung durcharbeiten, da die Lösung des Ausgangsfalls veraltet ist.

Die Regelungen zur Anwendung der sog. Konzernklausel, der „Stille-Reserven-Klausel“, der Sanierungsklausel und des § 8d KStG (siehe § 10a Satz 11 und 12 GewStG) sind auch hier zu beachten.

X. ÜBUNGSFÄLLE

1. Übungsfall 1

Bearbeitungszeit ca. 35 Minuten

Die „LEASE und RENT“ GmbH mit Sitz in München vermietet Baumaschinen an Unternehmen und Privatleute.

Gesellschafter sind Holger Heising mit 95 % und Bernd Bacher mit 5 %.

An der GmbH ist Friedrich Freischütz als typisch stiller Gesellschafter mit einer Einlage von 500.000 € beteiligt, die von der GmbH vereinbarungsgemäß mit 10 % des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit verzinst wird. Die Vereinbarung ist fremdüblich.

Die GmbH hat für das **Wj. = Kj. 05** folgende Gewinn- und Verlustrechnung erstellt:

	€
Umsatzerlöse	10.533.000
sonstige betriebliche Erträge	214.000
	<u>10.747.000</u>
Personalaufwand	
fremde Arbeitnehmer	4.498.000 €
Geschäftsführer Heising, laufendes Gehalt	336.000 €
Zuführung zu Pensions-RSt (§ 6a EStG)	<u>75.000 €</u>
	4.909.000
Abschreibungen	2.727.500
Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.586.500
Zinsaufwand	<u>180.000</u>
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>344.400</u>
Gewinnanteil stiller Gesellschafter Freischütz (10 %)	34.400
Steuern vom Einkommen und Ertrag:	
Gewerbesteuer	- 60.000
Körperschaftsteuer und SolZ (zutreffend berechnet)	<u>- 48.994</u>
Jahresüberschuss	<u>200.606</u>

Anmerkungen:

Zu den Umsatzerlösen: In dem Betrag von 10.533.000 € sind Einnahmen aus der Vermietung von Maschinen i. H. v. 9.780.000 € enthalten, die bei den Mietern zutreffend als Betriebsausgaben abgesetzt wurden.

Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen entfallen vollständig auf leitende Angestellte. Die Gesellschafter-Geschäftsführer haben keine derartigen Pensionszusagen enthalten.

Im sonstigen betrieblichen Aufwand sind Spenden i. H. v. 20.000 € enthalten. Folgende Bescheinigungen liegen vor:

SOS-Kinderdorf e. V	5.000 €
kath. Pfarramt St. Peter und Paul	5.000 €
Universität Passau (für wissenschaftliche Zwecke)	10.000 €

Der gewerbesteuerliche Hebesatz der Landeshauptstadt München beträgt 490 %.

Vorauszahlungen wurden fristgerecht geleistet. Evtl. Nachzahlungen bzw. Erstattungen wurden bisher noch nicht berücksichtigt, d. h., in der Bilanz wurden insoweit bezüglich der Gewerbesteuer weder Forderungen noch Verbindlichkeiten/Rückstellungen ausgewiesen.



AUFGABEN

Bitte ermitteln Sie das für die Körperschaftsteuer maßgebende zu versteuernde Einkommen der „LEASE und RENT“ GmbH für den VZ 05. Auf die Steuerpflicht und die §§ 7 und 8 KStG ist hierbei nicht einzugehen.

Zudem ist für den EZ 05 die für die „LEASE und RENT“ GmbH festzusetzende Gewerbesteuer zu ermitteln.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 1 GewSt – v13145

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 1			Punkte	
			Soll	Ist
Ermittlung des zu versteuernden Einkommens für den VZ 05 :				
Jahresüberschuss lt. G + V:		200.606 €		
+ Gewerbesteueraufwand (§ 4 Abs. 5b EStG)		60.000 €		
+ Körperschaftsteuer und SolZ (§ 10 Nr. 2 KStG)		48.994 €		
+ Spenden (§ 9 Abs. 2 Satz 1 KStG)		<u>20.000 €</u>		
		<u>329.600 €</u>	1	
Spenden für steuerbegünstigte Zwecke	20.000 €			
Höchstbetrag, 20 % v. 329.600 € wird nicht erreicht, abziehbar somit		<u>- 20.000 €</u>		
zu versteuerndes Einkommen		<u>309.600 €</u>	1	
GEWERBESTEUER				
Der Gewerbebetrieb der GmbH unterliegt gem. § 2 Abs. 2 GewStG der Gewerbesteuer. Steuerschuldner ist gem. § 5 Abs. 1 GewStG die GmbH. Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag (§ 6 GewStG).			1	
Die Berechnung der GewSt erfolgt nach dem Steuermessbetrag (§ 14 GewStG). Er wird für den Erhebungszeitraum nach dessen Ablauf festgesetzt. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr (§ 10 Abs. 1 GewStG).			1	
Ermittlung des Gewerbesteuermessbetrags				
Gewerbeertrag ist der nach den Vorschriften des KStG zu ermittelnde Gewinn aus Gewerbebetrieb, vermehrt um die Hinzurechnungen i. S. d. § 8 GewStG und vermindert um die Kürzungen i. S. d. § 9 GewStG (§ 7 GewStG). Maßgebend ist der Gewerbeertrag, der in dem Erhebungszeitraum bezogen worden ist, für den der einheitliche GewSt-Messbetrag festgesetzt wird (§ 10 Abs. 1 GewStG).			1	
Da bei einer Kapitalgesellschaft i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG alle Einkünfte als solche aus Gewerbebetrieb zu behandeln sind (§ 8 Abs. 2 KStG), ist das zu versteuernde Einkommen als „Gewinn aus Gewerbebetrieb“ i. S. d. § 7 GewStG anzusetzen (R 7.1 Abs. 4 GewStR).			1	



Ausgangsbetrag:		309.600 €		
Hinzurechnungen:				
a) § 8 Nr. 1 GewStG				
aa) Die als Betriebsausgaben gebuchten Schuldzinsen sind nach § 8 Nr. 1 Buchst. a GewStG in voller Höhe bei der Ermittlung des Gewerbeertrags hinzuzurechnen.	180.000 €		1	
bb) Der Gewinnanteil des stillen Gesellschafters ist nach § 8 Nr. 1 Buchst. c GewStG in voller Höhe zur Ermittlung des Gewerbeertrags hinzuzurechnen.	<u>34.400 €</u>		1	
cc) Die gewinnmindernd gebuchten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen sind nicht als dauernde Last anzusehen. Eine Hinzurechnung erfolgt daher nicht (§ 8 Nr. 1b Satz 2 GewStG).			1	
Zwischensumme	<u>214.400 €</u>			
Freibetrag	<u>200.000 €</u>			
verbleiben	<u>14.400 €</u>			
davon hinzuzurechnen ¼		+ 3.600 €	1	
b) Spenden				
Die i. H. v. 20.000 € abgezogenen Spenden sind – zunächst – in voller Höhe hinzuzurechnen (§ 8 Nr. 9 GewStG i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG).		+ 20.000 €		
Kürzungen				
Die aus Mitteln des Gewerbebetriebs geleisteten Spenden sind nach § 9 Nr. 5 GewStG zu kürzen. Höchstbetrag 20 % v. 329.600 € = 65.920 € wird nicht erreicht.		<u>- 20.000 €</u>	1	
Gewerbeertrag		<u>313.200 €</u>	1	
davon 3,5 % Steuermessbetrag (§ 14 GewStG)		10.962 €		
Unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 490 % beträgt die Gewerbesteuer-schuld 53.713 €.				
Da die tatsächliche Gewerbesteuerschuld 53.713 € beträgt, ist in der Bilanz in Höhe der Differenz zu den geleisteten Vorauszahlungen (60.000 €) eine sonstige Forderung i. H. v. 6.287 € auszuweisen (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 und 5 HGB i. V. m. § 5 Abs. 1 EStG).			1	
Hierdurch ergibt sich innerhalb der Gewinnermittlung der GmbH eine Gewinnerhöhung i. H. v. 6.287 €.				
Eine Auswirkung auf das zu versteuernde Einkommen der GmbH ergibt sich dadurch jedoch nicht, da der Erhöhung des Jahresüberschusses eine gleich hohe verminderte außerbilanzmäßige Abrechnung gem. § 4 Abs. 5b EStG (bisher 60.000 € zutreffend 53.713 € = Minderung um 6.287 €) gegenübersteht.			1	
Damit ergibt sich auch keine Auswirkung auf die Höhe der Gewerbesteuer, da der Ausgangsbetrag i. S. d. § 7 GewStG unverändert bleibt.			1	
GESAMTPUNKTZAHL			15	

2. Übungsfall 2

Bearbeitungszeit: ca. 40 Minuten

Für das Wj. 04 hat Lise Maier (LM), die seit Jahren erfolgreich einen Getränkehandel betreibt, folgende Gewinn- und Verlustrechnung zur Ermittlung der Einkünfte aus Gewerbebetrieb erstellt und beim Finanzamt eingereicht:

		€
Erlöse (netto)		3.260.508
zugeflossener Beteiligungsertrag (Handels-GmbH)		114.505
Summe		<u>3.375.013</u>
Aufwand:		
Wareneinsatz		1.383.408
Personalkosten		276.098
Zinsaufwand	(Darlehen für ein Betriebsgrundstück)	20.000
	(Auflösung Disagio für vorgenanntes Darlehen)	4.000
	(Kontokorrent)	9.203
Rentenaufwand	Saldo aus Rentenzahlungen (20.450 €) und Barwertminderung (15.337 €)	5.113
		<u>38.316</u>
Mietaufwand		84.000
sonstiger Aufwand		1.457.724
Summe		3.239.546
Abrechnung Gewinnausschüttung (Handels-GmbH) 40 % v. 114.505 €		- 45.802
Gewinn		<u>89.665</u>

Anmerkungen zu dieser G + V-Rechnung:

- a) LM hat am 1.3.04 aus betrieblichen Gründen einen 30%igen Gesellschaftsanteil an der Handels-GmbH für 255.600 € erworben. Als Gegenleistung wurde eine lebenslange Rente von monatlich 2.045 € an den Veräußerer Hans Schönwetter vereinbart. Die zutreffenden Barwerte dieser passivierten Rentenverpflichtung betragen:

zum	1.3.04	255.600 €
	31.12.04	240.263 €

Am 1.9.04 beschloss die Handels-GmbH eine Gewinnausschüttung. Am 15.9.04 gingen auf dem Bankkonto von LM nach Abzug von 25 % KapESt und SolZ 114.506 € ein (vgl. G+V-Rechnung). Erforderliche Steuerbescheinigungen liegen vor.

Die Beteiligung an der Handels-GmbH hat LM mit den AK bilanziert.

- b) Im Wj. 04 wurden für mehrere Betriebsfahrzeuge Leasingverträge abgeschlossen. Die angefallenen Leasingraten betragen insgesamt 15.000 € und wurden gewinnmindernd gebucht. Die Leasingfahrzeuge stehen im Eigentum des Leasinggebers und werden diesem auch steuerlich zugerechnet.

- c) LM hat zum 1.7.04 ein Betriebsgrundstück (Schimlweg 50) mit mehreren Betriebsvorrichtungen zum Preis von monatlich 14.000 € zuzüglich Umsatzsteuer gepachtet.

Die Pacht entfällt zu 60 % auf das bebaute Grundstück und in Höhe des Restbetrages auf die Betriebsvorrichtungen.

Der Verpächter erzielt Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung.

AUFGABE

Ermitteln Sie den Gewerbesteuermessbetrag für den EZ 04.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 2 GewSt – v13246

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 2		Punkte	
		Soll	Ist
Der Getränkehandel der LM unterliegt gem. § 2 Abs. 1 GewStG der Gewerbesteuer. Steuerschuldner ist gem. § 5 Abs. 1 GewStG LM. Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag (§ 6 GewStG).		1	
Die Berechnung der GewSt erfolgt nach dem Steuermessbetrag (§ 14 GewStG). Er wird für den Erhebungszeitraum nach dessen Ablauf festgesetzt. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr (§ 10 Abs. 1 GewStG).		1	
Gewerbeertrag ist der nach den Vorschriften des EStG zu ermittelnde Gewinn aus Gewerbebetrieb, vermehrt um die Hinzurechnungen i. S. d. § 8 GewStG und vermindert um die Kürzungen i. S. d. § 9 GewStG (§ 7 GewStG). Maßgebend ist der Gewerbeertrag, der in dem Erhebungszeitraum bezogen worden ist, für den der einheitliche GewSt-Messbetrag festgesetzt wird (§ 10 Abs. 1 GewStG).		1	
Die Einkünfte aus Gewerbebetrieb der LM sind grundsätzlich als „Gewinn aus Gewerbebetrieb“ i. S. d. § 7 GewStG anzusetzen (R 7.1 Abs. 3 GewStR).		1	
GEWERBEERTRAG 04			
maßgebender Gewinn aus Gewerbebetrieb (§ 7 GewStG, R 7.1 Abs. 1 GewStR, insbesondere R 7.1 Abs. 1 Satz 2 GewStR):			
Gewinn lt. G + V	89.665 €		
Korrekturen:			
Beteiligungsertrag = Nettodividende (73,625 %)	114.505 €		
zuzüglich 25 % KapEST / 5,5 % SolZ der KapEST (zusammen 26,375 %)	41.020 €		
= Bruttodividende (100 %) = betrieblicher			
Ertrag	155.525 €		
davon 60 % (40 % sind steuerfrei gem. § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. d und Satz 2 EStG)	93.316 €		
bisher erfasst (114.505 € - 45.802 €)	68.703 €		
Gewinnerhöhung	<u>24.613 €</u>		
Zwischensumme	<u>114.278 €</u>	2	
40 % des Zinsanteils der Rentenzahlungen (5.113 €) sind nicht abziehbar (§ 3c Abs. 2 EStG); siehe dazu nachfolgend unter b)	<u>+ 2.045 €</u>		
Einkünfte aus Gewerbebetrieb i. S. d. § 7 Satz 1 GewStG	<u>116.323 €</u>	1	

Zinsaufwendungen			
Folgende Zinsaufwendungen sind nach § 8 Nr. 1 Buchst. a GewStG in voller Höhe bei der Ermittlung des Gewerbeertrags hinzuzurechnen.			
Zinsaufwand Darlehen	20.000 €		
Disagioauflösung	4.000 €		
Kontokorrentzinsen	<u>9.203 €</u>		
	<u>33.203 €</u>	1	
Rentenverbindlichkeit			
Die von den Rentenzahlungen gewinnmindernd gebuchten Aufwendungen (Zahlungen 20.450 € abzüglich Tilgungsanteil von 15.337 €, somit 5.113 €) sind, unabhängig davon, ob sie mit einem Erwerb des Betriebs oder eines Teilbetriebs in Zusammenhang stehen, in voller Höhe hinzuzurechnen (§ 8 Nr. 1b GewStG). Unerheblich ist auch, wie die Beträge beim Empfänger behandelt werden. Eine „Verrechnung“ entsprechend § 9 Nr. 2a Satz 3 GewStG kommt nicht in Betracht, da für den EZ 04 eine Kürzung nach § 9 Nr. 2a GewStG nicht zulässig ist (siehe unten).		1	
Leasingraten			
Nach § 8 Nr. 1 Buchstabe d GewStG sind die Leasingraten mit $\frac{1}{5}$ hinzuzurechnen, da sie für die Benutzung beweglicher WG entrichtet werden, die im Eigentum eines anderen stehen. Hinzurechnen sind $15.000 \text{ €} \times \frac{1}{5} = 3.000 \text{ €}$		1	
Pacht für Schimlweg 50			
Eine Hinzurechnung der gewinnmindernd gebuchten Pachtzahlungen erfolgt, soweit diese auf den Grundbesitz entfallen, nach § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG in Höhe von 50 %. Daneben sind $\frac{1}{5}$ der Pachtzahlungen für die Betriebsvorrichtungen beim Gewerbeertrag zuzurechnen, da es sich um Pachtzahlungen für bewegliche WG des Anlagevermögens handelt; vgl. § 8 Nr. 1 Buchstabe d GewStG.		1	
Gewinnausschüttung der Handels-GmbH			
Zur Vermeidung einer doppelten Besteuerung beim Gewerbeertrag kommt grundsätzlich eine Kürzung nach § 9 Nr. 2a GewStG in Betracht. Dabei ist jedoch Voraussetzung, dass das Unternehmen zu Beginn des EZ zu mindestens 15 % an der KapG beteiligt ist. Da LM die GmbH-Beteiligung erst im Laufe des EZ 04 erworben hat, ist diese Voraussetzung in 04 nicht erfüllt. Es kommt damit zur Hinzurechnung des steuerfreien Teils der Dividende (40 % von 155.525 €) gem. § 8 Nr. 5 GewStG, somit 62.210 €. Die Hinzurechnung umfasst den „Nettoertrag“, d. h., die Dividende abzüglich der damit zusammenhängenden Aufwendungen (5.113 €), soweit diese nach § 3c Abs. 2 EStG unberücksichtigt geblieben sind (= 2.045 €). Hinzuzurechnen sind somit $150.412 \text{ €} \times 40 \% = 60.165 \text{ €}$ (bzw. $62.210 \text{ €} - 2.045 \text{ €}$).		1	
		2	



Gewerbeertrag	€	€	€		
Gewinn 04 = Ausgangsbetrag gem. § 7 Satz 1 GewStG			116.323		
Hinzurechnungen					
a) § 8 Nr. 1 GewStG:					
Zinsaufwand Darlehen	20.000				
Disagioauflösung	4.000				
Kontokorrentzinsen	<u>9.203</u>				
	<u>33.203</u>	33.203			
Rente, soweit Gewinnminderung, also 60 % v. 5.113 €	3.068	3.068			
Leasingraten f. bewegliche WG 15.000 € × 1/5 =		3.000			
Miete für Betriebsvorrichtungen (84.000 €, davon 40 %, davon 1/5)	33.600	6.720			
Miete Grundstück Schimlweg 84.000 €, davon 60 %	50.400				
davon 50 %		<u>25.200</u>			
Summe		<u>71.191</u>		2	
Freibetrag 200.000 €, höchstens jedoch		71.191		1	
verbleibender Hinzurechnungsbetrag nach § 8 Nr. 1 GewStG			0		
b) § 8 Nr. 5 GewStG (62.210 € - 2.045 €) =			60.165	1	
Kürzungen sind keine vorzunehmen			---		
Gewerbeertrag			<u>176.488</u>	1	
Abgerundet (§ 11 Abs. 1 Satz 3 GewStG)			176.400		
Freibetrag (§ 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG)			<u>24.500</u>	1	
			<u>151.900</u>	1	
davon 3,5 % Steuermessbetrag (§ 11 Abs. 2 GewStG)			5.316		
GESAMTPUNKTZAHL				21	

3. Übungsfall 3

Bearbeitungszeit: ca. 35 Minuten

An der Klaro OHG sind seit der Gründung im Jahre 01 beteiligt:

Berta Blum	20 %
Hallo GmbH	60 %
Maier GmbH	20 %

Das Geschäftsjahr der Klaro OHG entspricht dem Kalenderjahr. Für das Geschäftsjahr 06 wurde ein handelsrechtlicher Jahresfehlbetrag von 60.000 € erzielt. Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen nicht. Geschäftsführerin Blum hat für ihre Tätigkeit eine Vorabvergütung von 40.000 € erhalten, die als Aufwand verbucht wurde.

Berta Blum hat zum 31.12.06 zunächst die Hälfte ihres Anteils an Sieglinde Stolz verkauft und dabei einen Veräußerungsgewinn von $(80.000 \times 0,2 =)$ 16.000 € erzielt. Den verbleibenden Anteil hat sie am gleichen Tag an ihre Tochter Dora Blum im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge verschenkt.

Auch die Hallo GmbH hat sich zum 31.12.06 von ihrer Beteiligung getrennt. Aus der Übertragung an die Tschüss AG hat sie einen Veräußerungsgewinn von $(80.000 \times 0,6 =)$ 48.000 € erzielt.

An der Maier GmbH sind zum 31.12.05 Holger Holz zu 40 % und Konrad Kron zu 60 % beteiligt. Geschäftszweck der Maier GmbH ist das Halten der Beteiligung an der Klaro OHG. Die Beteiligung an der OHG ist der einzige Vermögensgegenstand der Maier GmbH. Die Maier GmbH hat im Geschäftsjahr 06 einen handelsrechtlichen Verlust von 2.000 € erlitten. Erträge oder Aufwendungen aus der Beteiligung sind darin nicht enthalten.

Zum 31.12.06 hat Holger Holz seinen Geschäftsanteil an der Maier GmbH an Willi Windmühle verkauft. Der Veräußerungsgewinn entspricht den anteiligen stillen Reserven in der Beteiligung an der Klaro OHG von $(80.000 \text{ €} \times 0,2 \times 0,4 =)$ 6.400 €. Die Anschaffungskosten für die verkauften Anteile entsprechen dem anteiligen Eigenkapital an der Gesellschaft.

Zum 31.12.05 wurden folgende Verlustvorträge festgestellt:

■ Maier GmbH, KSt-Verlustvortrag	80.000 €
■ Maier GmbH; GewSt-Verlustvortrag	50.000 €
■ Klaro OHG, GewSt-Verlustvortrag	180.000 €

AUFGABE

Ermitteln Sie:

1. den körperschaftsteuerlichen Verlustvortrag der Maier GmbH zum 31.12.06,
2. den vortragsfähigen Gewerbeverlust der Maier GmbH zum 31.12.06,
3. den vortragsfähigen Gewerbeverlust der Klaro OHG zum 31.12.06.

**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL***Besprechung Übungsfall 3 GewSt – v13247*

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 3			Punkte	
			Soll	Ist
AUFGABE 1				
Die Übertragung der Geschäftsanteile von Holger Holz an Willi Windmühle ist kein schädlicher Beteiligungserwerb nach § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG. Innerhalb von fünf Jahren werden nicht mehr als 50 % des gezeichneten Kapitals an einen Erwerber übertragen.			1	
Folglich geht der Verlust nicht unter.			1	
Der Verlustvortrag zum 31.12.06 beträgt:				
KSt-Verlustvortrag zum 31.12.05	80.000 €			
Verlust 06 (2.000 € + 12.000 € (Verlust Klaro KG, 60.000 € x 20 %))	<u>14.000 €</u>			
KSt-Verlustvortrag zum 31.12.06	<u>94.000 €</u>		2	
AUFGABE 2				
Der Gewerbeertrag gem. § 7 GewStG ermittelt sich aus dem Gewinn aus Gewerbebetrieb korrigiert um Hinzurechnungen (§ 8 GewStG) und Kürzungen (§ 9 GewStG). Der Gewinn/Verlust aus Gewerbebetrieb von ./ 14.000 € ist um den Verlustanteil an der Klaro KG zu korrigieren (§ 8 Nr. 8 GewStG). Der maßgebende Gewerbeertrag für 06 beträgt ./ 2.000 €.			1	
Der Verlustvortrag zum 31.12.06 beträgt:				
Vortragsfähiger Gewerbeverlust zum 31.12.05	50.000 €			
Verlust 06	<u>2.000 €</u>			
Vortragsfähiger Gewerbeverlust zum 31.12.06	<u>52.000 €</u>		1	
AUFGABE 3				
Die Veräußerung des Teilanteils von Berta Blum an Sieglinde Stolz ist gem. § 16 Abs. 1 Satz 2 EStG laufender Gewinn und damit gewerbsteuerpflichtig; R 7.1 Abs. 3 Satz 6 GewStR. Auch der Gewinn aus der Anteilsübertragung von der Hallo GmbH an die Tschüss AG unterliegt der Gewerbesteuer, weil er nicht auf eine natürliche Person entfällt; § 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG.			1	
Der maßgebende Gewerbeertrag für 06 beträgt:				
Jahresfehlbetrag lt. HB	./ 60.000 €			
Vergütung Geschäftsführung, § 15 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1				
2. HS EStG	40.000 €			
Anteilsveräußerung Blum	16.000 €			



Anteilsveräußerung Hallo GmbH	<u>48.000 €</u>		
Maßgebender Gewerbeertrag 06	<u>44.000 €</u>	1	
Der Gewerbeertrag ist nach § 10a Abs. 1 Satz GewStG um den zum 31.12.05 festgestellten vortragsfähigen Gewerbeverlust zu kürzen. Die Voraussetzung der Unternehmensidentität ist erfüllt, weil der Betrieb in 06 unverändert fortgeführt wurde; R 10a. 2 GewStR. Auch die Unternehmeridentität ist erfüllt, weil bis zum 31.12.06 die gleichen Mitunternehmer beteiligt waren; R 10a.3 Abs. 3 GewStR.		1	
Bei einer Mitunternehmerschaft sind Fehlbeträge im Entstehungsjahr und im Abzugsjahr entsprechend dem aus dem Gesellschaftsvertrag ergebenden allgemeinen Verteilungsschlüssel zuzurechnen, ohne dass Vorabgewinnanteile zu berücksichtigen sind; § 10a Sätze 4, 5 GewStG. Die mitunternehmerbezogene Betrachtungsweise führt zu keiner Einschränkung des Verlustabzugs, weil die Gesellschafter seit der Gründung mit der gleichen Quote am Ergebnis beteiligt sind; R 10a.3 Abs. 3 Satz 6 GewStR.		1	
Zum 31.12.06 verbleiben bislang nicht ausgenutzte Verluste von:			
Vortragsfähiger Gewerbeverlust zum 31.12.05	180.000 €		
Gewerbeertrag 06	<u>/.. 44.000 €</u>		
Nicht ausgenutzte Verlust 31.12.06	<u>136.000 €</u>	1	
Die nicht ausgenutzten Verluste entfallen zu 20 % auf Berta Blum. Diese hat zum 31.12.06 ihren gesamten Anteil übertragen. Soweit die Übertragung auf Sieglinde Stolz erfolgte, ist die Unternehmeridentität nicht mehr gewahrt; R 10a.3 Abs. 3 Satz 9 Nr. 3 und 1 GewStR. Die nicht ausgenutzten Verluste zum 31.12.06 gehen i. H. v. 10 % unter.		1	
Die unentgeltliche Übertragung an Dora Blum bewirkt ebenfalls einen Untergang der nicht ausgenutzten Verluste zum Übertragungstichtag i. H. v. 10 % (H 10a.3 (1) GewStH „Unternehmerwechsel“).		1	
Auch hinsichtlich der Übertragung der Anteile von der Hallo GmbH auf die Tschüss AG ist die Voraussetzung der Unternehmeridentität nicht mehr gewahrt; R 10a.3 Abs. 3 Satz 9 Nr. 3 und 1 GewStR. Die nicht ausgenutzten Verluste zum 31.12.06 gehen i. H. v. 60 % unter.		1	
Der auf die Maier GmbH entfallende nicht ausgenutzte Verlust bleibt vollständig erhalten, da kein schädlicher Beteiligungserwerb i. S. des § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG vorliegt.		1	
Der vortragsfähige Gewerbeverlust zum 31.12.06 beträgt:			
Vortragsfähiger Gewerbeverlust zum 31.12.05	180.000 €		
Gewerbeertrag 06	<u>/.. 44.000 €</u>		
Nicht ausgenutzte Verlust 31.12.06	<u>136.000 €</u>		
Verluskürzung Unternehmeridentität Stolz (10 %)	<u>/.. 13.600 €</u>		
Verluskürzung Unternehmeridentität Tschüss AG (60 %)	<u>/.. 81.600 €</u>		
Verluskürzung Unternehmeridentität D. Blum (10 %)	<u>/.. 13.600 €</u>		
Vortragsfähiger Gewerbeverlust zum 31.12.06	<u>27.200 €</u>	1	
GESAMTPUNKTZAHL		16	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!